

 ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		AUTO DE INFRAÇÃO - AI ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL nº 63, DE 12/05/2004	
1. LAVRATURA			AI nº: 0032/2018-SFE
LOCAL:	SGAN 603 MÓDULO I e J, Brasília - DF, CEP 70.830-110		
DATA:	27/12/2018		
TELEFONE:	(61) 2192-8951	FAX:	(61) 2192-8726
2. AGENTE AUTUADO			
NOME:	ENEL CE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
CNPJ / CPF:	07.047.251/0001-70	TN	0002/2018-SFE
REP. LEGAL:	Abel Alves Rochinha		
ENDEREÇO:	Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza-CE, CEP:60.135-040		
3. DESCRIÇÃO DOS FATOS OU ATOS CONSTITUTIVOS DAS INFRAÇÕES			
Os atos e fatos constitutivos das infrações estão descritos de forma detalhada na Exposição de Motivos para Auto de Infração anexa, que passa a ser parte integrante do presente Auto de Infração.			
4. DISPOSITIVOS LEGAIS, REGULAMENTARES OU CONTRATUAIS INFRINGIDOS E ENQUADRAMENTO			
Incisos III do art. 3º, IV do art. 4º, VIII do art. 5º, X do art. 6º e X do art. 7º da REN nº 63, de 2004.		PENALIDADE: Grupo(s) I,II,III,IV Multa no Valor Total de R\$ 13.035.844,59 e Advertência	
5. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 10 (DEZ) DIAS			
6. INSTRUÇÕES PARA RECOLHIMENTO DA MULTA			
Recolhimento por meio de boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/boleto ou www.aneel.gov.br/concessionarios . Dúvidas e esclarecimentos quanto ao pagamento e/ou parcelamento da multa podem ser solicitadas através do telefone (61) 2192 8675			
7. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	Carlos Eduardo Carvalho Lima		
CARGO/FUNÇÃO:	Superintendente Adjunto	MATRÍCULA nº	2549785
ASSINATURA:			
Conforme art 34 da resolução normativa ANEEL nº63 de 12 de maio de 2004, o recurso deverá ser dirigido a autoridade que proferiu a decisão, acima identificada, a qual, se não a reconsiderar, no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará a diretoria da ANEEL, que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total o parcialmente a decisão recorrida.			
1ª VIA			



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0032/2018-SFE

I – DA IDENTIFICAÇÃO

Agente: ENEL Distribuição Ceará (Companhia Energética do Ceará)

Órgão Fiscalizador: Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE

Termo de Notificação nº: 0002/2018-SFE

Processo Administrativo Punitivo nº: 48500.004024/2017-80

II – DOS FATOS

1. A ação fiscalizadora ocorreu durante o período compreendido de 23 a 27 de outubro de 2017 e teve como objeto a verificação dos procedimentos e dos critérios na aplicação das condições referentes às disposições regulamentares estabelecidas para micro e minigeração distribuída dispostas na Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, bem como nos procedimentos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

2. Adicionalmente, foram consideradas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de abril de 2010, do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, do Contrato de Concessão de Distribuição nº 01, de 13 de maio 1998, e da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

3. Foram registradas 6 (seis) Constatações e 8 (duas) Não Conformidades, todas constantes do Relatório de Fiscalização RF-0039/2017-SFE, parte integrante do Termo de Notificação nº 0002/2018-SFE, de 30 de janeiro de 2018.

4. A ENEL Distribuição Ceará, por meio da sua Carta nº 025-RB-18 (SiCnet nº 48513.009519/2018-00), de 07 de março de 2018, manifestou-se acerca do mencionado Termo de Notificação.

III – DA MOTIVAÇÃO

5. Apresenta-se, a seguir, o resumo das Constatações que acarretaram Não Conformidades, as Não Conformidades e a Manifestação da Fiscalizada, seguido das justificativas que motivaram a instauração do presente processo administrativo punitivo.

Constatação (C.1) – Qualidade da Informação

[...]

A SFE/ANEEL encaminhou a RD nº: 01-FISC-ENELCE/2017, em 11/10/2017, requisitando a relação de todas as solicitações de conexão de unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída realizadas até 30/09/2017, com a formatação demonstrada no Quadro explicativo 1 – Planilha A1, transcrito a seguir:

Quadro explicativo 1 – Planilha A1

Ordem de Coluna	Descrição das colunas	Tipo de Dados
1	Código da UC na ANEEL (Vide item f)	Texto
2	Código de Identificação da Unidade Consumidora	Númérico
3	Nome do titular da unidade consumidora	Texto

Ordem de Coluna	Descrição das colunas	Tipo de Dados
4	Classe de Consumo	Relacionado
5	Grupo Tarifário	Relacionado
6	Modalidade	Relacionado
7	Quantidade de UCs que recebem credito	Numérico
8	Nome do Município	Texto
9	Cód. IBGE do Município	Numérico
10	Protocolo da Solicitação de Conexão da GD	Numérico
11	Data da Solicitação de Conexão da GD	dd/mm/aaaa
12	Data da Conexão da GD (Vide item k)	dd/mm/aaaa
13	Tipo de Fonte	Relacionado
14	Potência Instalada (kW)	Numérico

A partir das informações fornecidas pela ENEL Ceará, foi selecionada a amostra de 96 (noventa e seis), numa população de 418 (quatrocentos e dezoito) unidades consumidoras. Na análise dessa amostra, constatou-se:

- 5 (cinco) unidades consumidoras duplicadas;
- 15 (quinze) com data de solicitação de conexão fora do período avaliado;
- As colunas da tabela apresentaram data da solicitação da conexão e a conexão efetiva, invertidas;
- A Equipe de Fiscalização solicitou que as informações fossem corrigidas e, novamente, algumas unidades da amostra apresentaram inconsistências.

Destaca-se ainda que a fiscalização aqui tratada, foi oficializada, junto a Distribuidora, com a antecedência necessária, pelo Ofício nº 366/2017-SFE/ANEEL em 21 de setembro de 2017, porém, quando da fiscalização *in loco*, houve dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da ENEL Ceará, sendo que a nossa equipe somente conseguiu trabalhar com regularidade a partir da tarde do segundo dia, havendo uma demora considerável para o início efetivo dos trabalhos. Neste particular, destaca-se que, no ofício SFE/ANEEL mencionado, estão estabelecidas as condições e o suporte técnico, a cargo da Distribuidora, necessário ao trabalho da equipe de fiscalização.

[...]

Não Conformidade (N.1) – Qualidade da Informação

A Distribuidora não está cumprindo com o disposto na Alínea “c” do artigo 104 – SEÇÃO VII – Das Obrigações do Concessionário - do DECRETO Nº. 41.019 (Regulamenta os serviços de energia elétrica), de 26 de fevereiro de 1957, que estabelece, nos seus termos:

(...)

SEÇÃO VII

Das obrigações do Concessionário

Art. 104. Além das demais obrigações previstas na lei e neste Regulamento, o concessionário é obrigado a:

...

c) sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização;

...

(...)



E, adicionalmente, não está cumprindo a Cláusula Quinta – Encargos da Concessionária, inciso VIII do seu Contrato de Concessão de Distribuição nº. 01, de 13 de maio 1998, a seguir transcrita:

(...)

CLÁUSULA QUINTA - ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

Além de outras obrigações decorrentes da Lei e das normas regulamentares específicas, constituem encargos da CONCESSIONÁRIA inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos:

...

VIII - permitir aos encarregados da fiscalização do PODER CONCEDENTE, especialmente designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como aos seus dados e registros administrativos, contábeis, técnicos, econômicos e financeiros;

...

(...)

Manifestação à Não Conformidade (N.1)

[...]

... é citado que existem “5 (cinco) unidades consumidoras duplicadas”, e ainda que estas unidades foram obtidas “a partir das informações fornecidas pela ENEL Ceará, visto que foi selecionada uma amostra de 96 (noventa e seis), numa população de 418 (quatrocentos e dezoito) unidades consumidoras”. Sobre essas afirmações, temos a registrar que as cinco unidades consumidoras duplicadas na amostra selecionada pela ANEEL das 96 unidades consumidoras (5743078; 6412858; 6925926; 6985802 e 8505951), não se encontram duplicadas na população das 418 enviadas pela ENEL Ceará.

A Constatação citou ainda a ocorrência de inconsistências nas informações prestadas pela distribuidora. Todavia, a própria Fiscalização informa que houve correções de informações durante o processo de fiscalização.

...cita também que “houve dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da Enel Ceará” o que gerou “uma demora considerável para o início efetivo dos trabalhos”. Sobre esse aspecto registramos que no momento da fiscalização, a ENEL Ceará estava em procedimento de migração de servidor WEB – evento que visava à melhoria das operações da distribuidora, tendo em vista o próprio contrato de concessão que impõe à concessionária o dever de atualidade do seu serviço – o que gerou percalços temporários, tanto para a Fiscalização, quanto para a rotina orgânica da própria distribuidora.

...

...

Cabe novamente ressaltar que houve dedicação integral de funcionários da Enel Distribuição Ceará para servirem de facilitadores a fiscalização, com intuito de agilizar pedidos, visitas e esclarecimentos, fato que pode ser comprovado consultando a lista de presença da fiscalização em referência.

Observando o que foi exposto, entendemos não haver insurreição quanto ao cumprimento de todas as exigências da fiscalização, tampouco que esta Distribuidora não permitiu livre acesso aos encarregados da fiscalização do PODER CONCEDENTE a obras equipamentos ou instalações utilizadas na prestação do serviço, bem como a dados e/ou quaisquer registros.

Diante do exposto requeremos que a Não Conformidade N.1 seja desconsiderada.

[...]

6. A Não Conformidade (N.1), vinculada a Constatação (C.1), refere-se à má qualidade das informações apresentadas pela ENEL Ceará, bem como às dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da fiscalizada.

7. A distribuidora, em sua manifestação sintetizada anteriormente, admite as irregularidades; nestas condições, a Não Conformidade (N.1) está mantida e confirmada. É necessário ainda destacar que a fiscalização aqui tratada, foi oficializada perante a Distribuidora com a antecedência necessária, por intermédio do Ofício nº 366/2017-SFE/ANEEL em 21 de setembro de 2017.

8. Ademais, tem-se que efetivamente restou comprovada a criação de dificuldades à fiscalização, consoante abordagem apresentada na Constatação em epígrafe. Ocorre, porém, que as condutas proativas envidadas pela distribuidora devem ser ponderadas enquanto circunstâncias atenuantes para fixação de dosimetria (-90%), especialmente quanto à condicionante “gravidade da infração”, ao passo em que ao momento da fiscalização *in loco* a autuada “estava em procedimento de migração de servidor WEB – evento que visava à melhoria das operações da distribuidora, tendo em vista o próprio contrato de concessão que impõe à concessionária o dever de atualidade do seu serviço – o que gerou percalços temporários, tanto para a Fiscalização, quanto para a rotina orgânica da própria distribuidora”, assim como porque “houve dedicação integral de funcionários da Enel Distribuição Ceará para servirem de facilitadores a fiscalização, com intuito de agilizar pedidos, visitas e esclarecimentos”.

Constatação (C.2) – Divisão de Centrais Existentes e Deveres da Concessionária

[...] Na análise dos registros de unidades consumidoras com Geração Distribuída, constatou-se que a Distribuidora registrou duas unidades de minigeração com potência de 5 MW cada, uma sob a titularidade da Distribuidora de Alimentos Fatura S/A e outra do Consórcio Prainha II, conectadas em 22/12/2016 e 02/01/2017, respectivamente, com conexão elétrica em dois pontos da mesma estrutura da rede da Distribuidora, conforme mostra a foto 2 deste relatório.

Ocorre que, neste mesmo local físico, já existia uma central geradora eólica de 10 MW, registrada sob o nome de Central Eólica de Prainha, de propriedade da Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. Na ANEEL, o empreendedor possui um único código de registro (CEG nº EOL.CV.CE.002142-3.01), objeto de outorga pela Resolução nº 74/1998. Nesta ênfase, destaca-se que:

- A Equipe de Fiscalização inspecionou a Central Eólica *in loco* e constatou que, apesar de haver dois pontos de conexão à rede, trata-se de um único empreendimento de geração.
- O fato de haver dois pontos de conexão não transforma a central de 10 MW em dois empreendimentos de 5 MW e essa informação já era de conhecimento do agente. Isso porque as informações constantes no processo de outorga da usina eólica mostram que a Wobben solicitou, em 05/01/2016, a modificação da autorização da Eólica Prainha de modo que a usina fosse tratada como duas centrais de 5 MW pelo fato de ela ser conectada à rede por meio de dois alimentadores diferentes, com dois pontos de medição. Ocorre que, em resposta à solicitação da Wobben, a SCG/ANEEL esclareceu, em 01/02/2016, que “a concessionária [Coelce] trata da EOL Prainha como se fossem dois empreendimentos distintos (EOL Prainha 1 e EOL Prainha 2), o que não é ao menos do ponto de vista regulatório. **Trata-se de um único empreendimento com Código Único de Geração – CEG nº EOL.CV.CE.002142-3.01**” (Grifos da SFE/SRD/ANEEL).

Nas Fotos 1 e 2, mostra-se a área onde está localizada a central geradora e os pontos de conexão no sistema de distribuição da Concessionária, respectivamente:
(Observação da SFE/ANEEL: As referidas fotos constam no Relatório de Fiscalização RF-0039/2017-SFE).

Resta, portanto, evidenciada a não observância do disposto no Artigo 4º da REN ANEEL 482/2010, que veda a divisão de centrais geradoras para fins de compensação de energia consumida em unidades consumidoras.

Assim sendo, não há como adequar a Central Eólica em questão as condições da REN ANEEL 482/2010, por este motivo, para a regularização do fornecimento, a Distribuidora deverá interromper, imediatamente, a compensação de energia elétrica, excluindo do sistema de compensação as unidades consumidoras, irregularmente, estabelecidas (Grifos da SFE/SRD/ANEEL).

Em consequência do seu procedimento não conforme, aqui apontado, a Distribuidora deverá também refazer e regularizar, preteritamente, o faturamento, especificamente, a energia elétrica gerada da Central Eólica em questão, e compensada em outras unidades consumidoras, no período em que persistiu a irregularidade.

Deste modo, a partir da Constatação (C.2), ficam estabelecidas, a seguir, a Não Conformidade (N.2) e (N.3) bem com a Determinação (D.1):

[...]

Não Conformidade (N.2) - Divisão de Centrais Existentes

A ENEL Ceará descumpriu o estabelecido no parágrafo 3º, artigo 4º da Resolução Normativa ANEEL nº. 482, de 17 de abril de 2012, a seguir transcrito:

(...)

Art. 4º -

...

§ 3º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

(...)

Manifestação à Não Conformidade (N.2)

[...]

...

É citado na Constatação C.2 o que segue:

“... constatou-se que a Distribuidora registrou duas unidades de minigeração com potência de 5MW cada, uma sob a titularidade de Distribuidora de Alimentos Fartura S/A e outra do Consórcio Prainha II, conectados em 22/12/2016 e 02/01/17, respectivamente, **com conexão elétrica em dois pontos da mesma estrutura da rede da Distribuidora**, conforme mostra a foto 2 deste relatório”. (Grifo da ENEL Ceará).

...

Diferente do que foi grafado pela Fiscalização na Constatação C.2, está descrito nos pareceres de acesso das usinas Prainha I e Prainha II (da Wobben Windpower Indústria e Comércio



Ltda) que as mesmas tinham pontos de conexão distintos na rede de Distribuição da Enel Ceará (conectadas por meio dos alimentadores 0114 e 0115), cada qual com capacidade individual instalada de 5MW.

Importante destacar que sempre houve duas usinas, já que as usinas eólicas Prainha I e Prainha II, com 5MW de potência instalada cada, iniciaram a geração de energia elétrica através do sistema de distribuição da Enel Distribuição Ceará, à época Companhia Energética do Ceará – COELCE, desde 01/03/1999, que foi a data fixada pela COELCE (atual ENEL Distribuição Ceará), através da correspondência C. PR 062/99, de 28/02/1999, para início do suprimento das eólicas Prainha I e II.

A conexão dessas usinas Prainha I e II destinava-se a venda de energia elétrica pela WOBLEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, proprietária das usinas Prainha I e II, à ENEL Distribuição CE (COELCE) através do Contrato de Prestação de Serviços CD Nº145/97.

...

O Contrato CD Nº145/97 limitava-se a estabelecer em seu objeto, contido na Cláusula Segunda, a compra de um bloco de energia de 52,5GWh proveniente das usinas de propriedade da WOBLEN (CONTRATADA), conforme transcrito a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto de presente instrumento de contrato a compra de um bloco anual de energia elétrica de 52,5GWh (cinquenta e dois vírgulas cinco gigawatts-hora) gerada a partir das usinas eólicas, a serem implantadas pela CONTRATADA nos Municípios de Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará.

Sem fazer menção as usinas eólicas especificamente pelos nomes, ao longo de todo o Contrato.

...

Portanto, deste o início da venda de energia elétrica através do Contrato de Prestação de Serviços CD Nº145/97 até a data atual, as Usinas Eólicas Prainha I e II foram consideradas, explicitamente, para todas os serviços e providências por parte desta Distribuidora como empreendimentos distintos, tendo em vista que:

- 1. As eólicas estão fisicamente conectadas em alimentadores distintos;***
- 2. As eólicas possuem medições distintas;***
- 3. A ENEL CE recebia da WOBLEN faturamentos distintos para as usinas Prainha I e Prainha II.***
- 4. Não havia no Contrato de Prestação de Serviço CD Nº145/97, que tem como objeto a compra e venda de energia destas usinas Prainha I e Prainha II, menção explícita de que as mesmas tratam-se de um único empreendimento com 10MW de potência instalada e nem a ReA nº 74/98, por se tratar de contrato e Ato autorizativo anterior a desverticalização do Setor Elétrico. (Grifos da ENEL Ceará).***

...

O Contrato de Prestação de Serviço CD Nº145/97 entre WOBLEN e ENEL Distribuição Ceará (COELCE) havia se extinguido, e o Parecer de Acesso era uma exigência da CCEE para modelar as usinas na CCEE.

Em 26/11/2015 emitiu o Parecer de Acesso COELCE – PA nº 04/2015 considerando as 03 (três) usinas eólicas Prainha I, Prainha II (cada uma com 5MW) e Taíba, como 03 (três) empreendimentos distintos que tinha como objetivo revalidar o acesso das 03 (três) Usinas Eólicas Prainha I, Prainha II e Taíba, tendo em vista que as mesmas já estavam conectadas ao sistema de

distribuição da ENEL Distribuição Ceará (COELCE) como sendo 03 (três) parques distintos, pelo menos para a ENEL Distribuição Ceará.

Assim o Parecer de Acesso foi emitido para que a WOBVEN pudesse representar as usinas no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, tal como a ENEL Distribuição Ceará entendia ser os empreendimentos, 03 (três) usinas distintas. Até aquela data de 24/11/2015, em nenhum momento foi cogitado pela WOBVEN junto à ENEL Distribuição Ceará (COELCE), ou nos documentos apresentados pela mesma, a intenção de operar na modalidade de unidade consumidora com geração distribuída. Além disso, em 2015, a potência máxima permitida para minigeração distribuída era 1MW, conforme inciso II, do Art. 2º da REN nº 482/12 (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.), transcrito a seguir: (Na sequência, a ENEL Ceará transcreve inciso II, do Art. 2º da REN nº 482/12).

...

Na elaboração do Parecer de Acesso PA nº 04/2015, emitido em 26/11/2015, a ENEL Distribuição Ceará identificou que a Resolução Autorizativa ANEEL nº 74/1998, descrevia as usinas eólicas Prainha I e Prainha II como **um único empreendimento**.

Em virtude disso, e para que estas 02 (duas) usinas estivessem, do ponto de vista regulatório, em conformidade ao que de fato e eletricamente se verificava na rede elétrica da ENEL Distribuição Ceará (COELCE), incluiu, no item 14 a) das ressalvas do Parecer de Acesso PA nº 04/2015 a seguinte providência, a cargo da WOBVEN, para que o acesso das eólicas fosse revalidado:

“14. Ressalvas

a) Resolução ANEEL nº74, 25/03/1998 autoriza a WOBVEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a implantar as usinas eólicas Prainha e Taiba, entretanto a chamada usina eólica Prainha encontra-se conectada a dois alimentadores distintos, no caso, os alimentadores 0115 e 0114 da SED AQZ, configurando assim dois pontos de conexão distintos, sendo assim a WOBVEN deverá solicitar à ANEEL a retificação da Resolução citada, de forma a substituir a usina eólica Prainha, pelas usinas eólicas Prainha I e Prainha II que se encontram conectadas em pontos de conexão distintos. A pré-aprovação pela COELCE (atual ENEL Distribuição Ceará) dos relatórios de comissionamentos dos SMF das eólicas Prainha I, Prainha II e Taiba ficam condicionadas a apresentação pela WOBVEN da carta protocolada na ANEEL solicitando a retificação aqui mencionada. (...)”

Conclui-se, portanto, que, do ponto de vista da ENEL Distribuição Ceará, a Resolução Autorizativa ANEEL nº 074/1999 é que não estava aderente com a configuração das usinas eólicas no seu sistema elétrico e necessitava ser retificada para que o acesso das eólicas da WOBVEN estivessem em conformidade com as tratativas destes empreendimentos pela empresa, que inclusive tem assinado com a ENEL Distribuição Ceará, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD distintos para cada uma das usinas Prainha I e Prainha II, com Montante de Uso do Sistema de Distribuição – MUSD e sistema de medição para cada uma das usinas eólicas Prainha I e Prainha II, separadamente....

...

Assim, entendemos que não houve nenhuma intenção premeditada da ENEL Distribuição Ceará em dividir as usinas da WOBVEN para beneficiá-la ou transgredir a regulamentação da ANEEL, já que até a data da emissão do Parecer de Acesso PA nº 04/2015, em 26/11/2015, a WOBVEN não cogitou em atuar como minigeração distribuída.

Pág. 8 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Diante da “Ressalva 14a” do Parecer de Acesso PA nº 04/2015, emitido em 26/11/2015, pela ENEL Distribuição Ceará (COELCE) deduzimos que o destacado pela ANEEL no texto do segundo ponto da “Constatação (C.2) – Divisão de Centrais Existentes e Deveres da Concessionária” de seu Relatório de Fiscalização – RF-0039/2017 – SFE, transcrito a seguir:

“Isso porque as informações constantes do processo de outorga da usina eólica mostram que a WOBLEN solicitou, em 05/01/2016, a modificação da autorização da eólica Prainha de modo que a usina fosse tratada como duas centrais de 5MW pelo fato de ela ser conectada à rede por meio de dois alimentadores diferentes, com dois pontos de medição. ...”

Trata de uma solicitação realizada pela WOBLEN com o objetivo de atender a ressalva contida no item 14 a) do Parecer de Acesso PA nº 04/2015, necessária para que a WOBLEN obtivesse a pré-aprovação, pela ENEL Distribuição Ceará (COELCE), do relatório de comissionamento do seu sistema de medição de faturamento – SMF, e assim comercializar a energia das eólicas na CCEE.

Há que se constatar do que foi escrito nestas páginas que até 05/01/2016, data da suposta solicitação de modificação da ReA nº 074/98, não houve nenhuma menção por parte da WOBLEN de mudar o modelo de negócio de suas usinas eólicas para minigeração distribuída e, portanto, não houve nenhuma intenção da ENEL Distribuição Ceará, (e nem haveria razão), em dividir as eólicas em unidades menores para enquadrar as usinas Prainha I e Prainha II como minigeração.

O objetivo da WOBLEN, segundo declarado pela mesma em suas Solicitações de Acesso, era tão somente comercializar a energia das 03 (três) eólicas, Prainha I, Prainha II e Taíba na CCEE, e a ENEL Ceará (COELCE), por sua vez, deveria, em resposta a estas Solicitações de Acesso revalidar o acesso das eólicas da WOBLEN conforme a configuração de operação das mesmas na rede de distribuição, qual seja, 03 (três) parques eólicos distintos.

Deve ser observado também, que somente em 01/03/2016, com a entrada em vigor da Resolução ANEEL nº 687/15, foi possível que fontes renováveis com potência instalada de 5MW, pudessem se enquadrar em minigeração distribuída, conforme inciso II do artigo 2º da REN nº 482/2012, com redação dada pela REN ANEEL 687/2015, transcrito a seguir:

(Na sequência, a ENEL Ceará transcreve novamente inciso II, do Art. 2º da REN nº 482/12).

Portanto, até 05/01/2016, data em que supostamente a WOBLEN solicitou a modificação da sua Resolução Autorizativa nº 074/1998 à ANEEL, ela não poderia, mesmo com 5MW de potência instalada em cada uma de suas usinas Prainha I e Prainha II, atuar como minigeração distribuída.

Ainda com relação a revalidação do acesso das eólicas Prainha I, Prainha II e Taíba, em 04/02/2016, nos foi encaminhado, pelo representante da WOBLEN, a mensagem eletrônica de Vítor Correia Lima França (SCG) <vitofranca@aneel.gov.br>, em que textualmente a ANEEL apresenta duas possibilidades de soluções para a solicitação, feita supostamente pela WOBLEN, sobre a alteração das características técnicas da central geradora eólica Prainha e de seu sistema de transmissão de interesse restrito e ponto de conexão, transcrito a seguir:

“Logo tem-se 2 opções para o deslinde da questão:

1. Se a EOL Prainha for modelada como um empreendimento único, não há nada a ser feito; ou
2. **Se forem modelados 2 empreendimentos distintos (EOL Prainha 1 e EOL Prainha 2), então teremos que iniciar um processo para a revogação da outorga de autorização da EOL Prainha (A EOL Taíba permaneceria com a outorga sob a Resolução nº 74, de 25 de março de 1998). Após essa etapa, a empresa poderia solicitar desses empreendimentos na ANEEL por meio**

do Sistema de Registro de Central Geradora de capacidade reduzida – RCG (<http://www.aneel.gov.br/scg/rcg/default.asp>), visto que os dois empreendimentos se enquadrariam na categoria de usinas com capacidade reduzida, nos termos da lei nº 9.074/1995. “

...
...

Como a WOBVEN tinha urgência em iniciar sua comercialização na CCEE, porque suas usinas continuavam gerando e seu Contrato de venda de energia com a COELCE (ENEL CE) tinha se extinguido desde 07/07/2015, a mesma acatou a alternativa 1 apresentada pela ANEEL, por entender ser mais rápida, qual seja, modelar as duas eólicas Prainha I e Prainha II, como um único empreendimento, Prainha, tal como autorizado pela Resolução Autorizativa nº074/1998. A COELCE (ENEL CE) não se opôs a esta decisão porque não queria prejudicar seu cliente, e também porque a decisão estava amparada pela resposta da ANEEL. Tal decisão foi formulada pela WOBVEN à ENEL CE (COELCE), através da mensagem eletrônica: Sergio Figueira [<mailto:sergio.figueira@wobben.com.br>], recebida em 01/02/2016 pela ENEL Ceará.

Portanto, as usinas Prainha I e Prainha II não foram enquadradas como 02 (dois) empreendimentos distintos, porque a modificação da ReA nº74/98 acarretaria prejuízo financeiro à WOBVEN.

Em atendimento a este pleito da WOBVEN, em 01/03/2016, a ENEL Ceará (COELCE) emitiu a Revisão 1 do Parecer de Acesso PA nº04/2015, onde informa que a “usina Prainha”, será constituída das Eólicas Prainhas I e II para fins de modelagem na CCEE, mantendo a Resolução Autorizativa ANEEL nº 074/1998, entretanto continuaria com CUSD distintos para as eólicas Prainha I e II, a fim de evitar erros na apuração da montantes de uso e na verificação de ultrapassagens, já que as eólicas se conectam em alimentadores distintos.

...
...

Até 01/03/2016, data da Revisão 1 do Parecer de Acesso PA nº04/2015, a WOBVEN não formulou junto a ENEL Ceará, nenhuma intenção de operar como minigeração distribuída.

Assim não há que se afirmar que a ENEL Ceará não identificou a tentativa de divisão da usina eólica “Prainha”, porque não havia solicitação como operação minigeração.

Em 22/09/2016, a COELCE (ENEL CE) recebeu da Distribuidora de Alimentos Fartura S. A. (Rede de Super Mercadinhos São Luiz), a Solicitação de Acesso para atuar como unidade consumidora com geração distribuída, a fim de compensar energia elétrica na modalidade autoconsumo remoto entre as filiais da Distribuidora de Alimentos Fartura. Para tanto, a Distribuidora de Alimentos Fartura comprou a usina eólica Prainha I, outrora pertencente a WOBVEN WINDPOWER.

Em 04/11/2016, em resposta a Solicitação de Acesso da Distribuidora de Alimentos Fartura, a COELCE (ENEL CE) emitiu o Parecer de Acesso Nº09/2016.

Em 07/12/2016 a COELCE (ENEL Ceará) recebeu da Eólica Prainha LTDA. uma Solicitação de Acesso para o “Consórcio Prainha II”, a fim de atuar como unidade consumidora com geração distribuída e compensar energia elétrica na modalidade geração compartilhada, através de unidade consumidora, estabelecida na eólica Prainha II, participante do consórcio. A WOBVEN WINDPOWER transferiu sua sociedade para a Eólica Prainha LTDA. que locou as instalações da usina eólica Prainha II.

Assim sendo, os parques Prainha I (5MW) e Prainha II (5MW) sempre estiveram conectados de forma independente na rede de distribuição da ENEL Ceará. Tanto que na própria CCEE estão registradas duas medições distintas para os parques Prainha I (5MW) e Prainha II (5MW), fotos a seguir, conforme pode ser observado nas telas obtidas no “Siga.CCEE”:

...
...

Ressaltamos, por oportuno, que antes mesmo da edição e vigência da REN nº 482/2012 as usinas já eram de 5MW, conforme explicações acima e que, portanto, é sem razão se falar em “divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída”. Desse modo, inexistiu atuação de divisão das usinas para permitir o enquadramento mencionado.

Importante ainda destacar que até a publicação da REN Nº 786/2017, em nenhum momento a REN 482/2012 indica a obrigação de a distribuidora conhecer ou investigar sobre outorgas para que unidades consumidoras possam ser enquadradas como geração distribuída.

Por fim, reiteramos que jamais existiu fisicamente uma central Prainha de 10MW; mas, sim, os Parques Prainha I e Prainha II. Assim sendo, por jamais ter havido divisão de uma central eólica para enquadramento com minigeração distribuída, a ENEL não incorreu em transgressão ao § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012.

Segue anexo faturas dos parques eólicos da Wobben, Prainha I e Prainha II.

...
...

[...]

9. A Não Conformidade (N.2), vinculada a Constatação (C.2), refere-se à divisão de centrais existentes, especificamente, à divisão da Central Eólica de Prainha, de propriedade da Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda, em duas unidades de minigeração com potência de 5 MW cada, uma sob a titularidade da Distribuidora de Alimentos Fatura S/A e outra do Consórcio Prainha II, conectadas em 22/12/2016 e 02/01/2017, respectivamente.

10. A distribuidora, em sua manifestação à Não Conformidade mencionada, apresentou suas justificativas, fundamentadas nos argumentos resumidos a seguir:

- Transcreve o seguinte trecho da Constatação (C.2), iniciando, a partir desta transcrição sua argumentação: “... constatou-se que a Distribuidora registrou duas unidades de minigeração com potência de 5MW cada, uma sob a titularidade de Distribuidora de Alimentos Fatura S/A e outra do Consórcio Prainha II, conectados em 22/12/2016 e 02/01/17, respectivamente, **com conexão elétrica em dois pontos da mesma estrutura da rede da Distribuidora**, conforme mostra a foto 2 deste relatório”. (Grifos da ENEL Ceará);
- Alega que a existência de dois pontos de conexão distintos na rede de distribuição da ENEL Ceará e, por via de consequência, dois alimentadores cada qual com capacidade individual de 5MW, caracteriza a separação da Central Eólica Prainha em Prainha I e II;
- Afirma, do seu ponto de vista, que a Resolução Autorizativa ANEEL nº 074/1999 não estava aderente com a configuração das usinas eólicas no seu sistema elétrico e



necessitava ser retificada para que o acesso das eólicas da WOB BEN estivessem em conformidade com as tratativas destes empreendimentos pela empresa, que inclusive tem assinado com a ENEL Distribuição Ceará, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD distintos para cada uma das usinas Prainha I e Prainha II, com Montante de Uso do Sistema de Distribuição – MUSD e sistema de medição para cada uma das usinas eólicas Prainha I e Prainha II, separadamente;

- Entende que não teve nenhuma intenção premeditada em dividir as usinas da WOB BEN para beneficiá-la ou transgredir a regulamentação da ANEEL, já que até a data da emissão do Parecer de Acesso PA nº 04/2015, em 26/11/2015, a WOB BEN não cogitou em atuar como minigeração distribuída;
- Transcreve, no atinente a revalidação do acesso das eólicas Prainha I, Prainha II e Taíba, a mensagem eletrônica, encaminhada pelo representante da WOB BEN, de Vitor Correia Lima França (SCG) <vitorfranca@aneel.gov.br> , em que textualmente o mesmo apresenta duas possibilidades de soluções para a solicitação, feita supostamente pela WOB BEN, sobre a alteração das características técnicas da Central Geradora Eólica Prainha e de seu sistema de transmissão de interesse restrito e ponto de conexão, conforme a seguir:
 - Se a EOL Prainha for modelada como um empreendimento único, não há nada a ser feito; ou
 - Se forem modelados 2 empreendimentos distintos (EOL Prainha 1 e EOL Prainha 2), então teremos que iniciar um processo para a revogação da outorga de autorização da EOL Prainha (A EOL Taíba permaneceria com a outorga sob a Resolução nº 74, de 25 de março de 1998). Após essa etapa, a empresa poderia solicitar desses empreendimentos na ANEEL por meio do Sistema de Registro de Central Geradora de capacidade reduzida – RCG (<http://www.aneel.gov.br/scg/rcg/default.asp>), visto que os dois empreendimentos se enquadrariam.
- Salienta que WOB BEN, proprietária da Central Eólica Prainha, optou pela não divisão da referida central, pois tinha urgência em iniciar sua comercialização na CCEE.

11. A existência de dois pontos de conexão distintos na rede de distribuição da ENEL Ceará e, por via de consequência, dois alimentadores cada qual com capacidade individual de 5MW, não caracteriza, por si só, a separação da Central Eólica Prainha em Prainha I e II.

12. Nesta ênfase, ressalta-se, inclusive, que as Subestações de Distribuição, quase sempre, possuem mais de um bay, de onde derivam individualmente alimentadores de MT e, nem por isto, deixam de ser uma única subestação.

13. As informações do processo de outorga da Usina Eólica Prainha mostram que a Wobben solicitou, em 05/01/2016, a modificação da autorização da mesma de modo que a usina fosse tratada como duas centrais de 5 MW pelo fato de ela ser conectada à rede, por meio de dois alimentadores diferentes, com dois pontos de medição.



14. É importante mencionar que a própria Distribuidora, em sua Manifestação reconhece, mediante o Parecer de Acesso PA nº 04/2015, emitido em 26/11/2015, ter identificado que a Resolução Autorizativa ANEEL nº 74/1998, descrevia as usinas eólicas Prainha I e Prainha II como um único empreendimento, incluindo, por essa razão, ressalva no item 14.a do Parecer de Acesso citado para que a WOBLEN solicitasse à ANEEL a retificação do ato autorizativo, frisando-a, inclusive, no corpo da carta C. Planejamento e Engenharia nº 18/15, de 27/11/2015, que encaminha o Parecer ao agente, conforme destaque a seguir:

A WOBLEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. é autorizada pela Resolução ANEEL nº 074, de 25/03/1998, a implantar as usinas eólicas Prainha e Taíba, com 10MW e 5MW, nos Municípios de Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, respectivamente.

Portanto, conforme consta nesse Parecer é necessário que a WOBLEN solicite à ANEEL a retificação da Resolução ANEEL nº 074/1998 de forma a explicitar que a usina eólica "Prainha", com 10MW, citada nesta Resolução, refere-se as usinas eólicas Prainha I e Prainha II, cada uma com 5MW, até a data do comissionamento do sistema de medição de faturamento das suas usinas.

15. Ressalta-se ainda, com relação à correspondência eletrônica da SCG, que é possível que uma central de geração de 10 MW se divida em duas de 5 MW, desde que essa divisão seja para continuar enquadrada com gerador, não para enquadramento como minigeração, nos termos da REN nº 482/2012.

16. No presente caso, a distribuidora, no momento da elaboração do Parecer nº 04/2015, já mostrou ter conhecimento de que o empreendimento se tratava de uma única central de geração de 10 MW e, mesmo assim, ao emitir o Parecer nº 09/2016 desconsiderou essa característica e permitiu a divisão para enquadramento do empreendimento como minigeração distribuída. Esta atitude contraria o § 3º do art. 4º da REN nº 482, de 2012, que veda a divisão de uma central de geração em unidades de menor porte para enquadramento como minigeração distribuída e determina, nos seus termos, que a distribuidora deve "identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica".

17. Assim sendo, as justificativas da ENEL Ceará, contidas na sua Manifestação ao Termo de Notificação TN nº 0002/2018-SFE, de 30 de janeiro de 2018, atinentes a Não Conformidade (N.2) não prevalecem, estando, deste modo, a referida Não Conformidade mantida e confirmada.

Não Conformidade (N.3) – Deveres da Concessionária

A Distribuidora infringiu o estabelecido nos incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a seguir transcritos:

(...)

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;



III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

...
(...) (Grifos da SFE/SRD/ANEEL).

Manifestação à Não Conformidade (N.3)

[...]

Conforme descrito na Manifestação à Não conformidade N.2, esta Distribuidora expôs todos os fatos conforme a verdade, prestou todas as informações que lhe foram solicitadas e colaborou com os esclarecimentos dos fatos que a levaram a registrar duas unidades de minigeração com potência de 5MW cada, uma sob a titularidade de “Distribuidora de Alimentos Fartura S/A” (conexão em 22/12/2016) e outra do “Consórcio Prainha II” (conexão em 02/01/2017).

Registramos novamente que fisicamente nunca existiu uma “Central Prainha” de 10MW, tampouco a divisão de uma central eólica para enquadramento com mini geração distribuída, mas sim os Parques Prainha I e Prainha II. Nesse sentido, não houve transgressão da ENEL ao § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012.

Destaca-se que a ENEL Ceará cumpriu integralmente as disposições da REN 482/2012 e que, conforme já citamos, a questão relacionada a usinas já existentes e com atos de outorga somente foi regulamentado em 2017, REN nº 786, de 17.10.2017, e ainda assim as duas usinas cumprem as disposições dessa nova regulamentação.

Diante do exposto requeremos que tanto a Não Conformidade N.3 quanto a Determinação D.1 sejam canceladas.

[...]

18. Com relação a Não Conformidade (N.3), também vinculada a Constatação (C.2) e atinente a deveres da concessionária, a ENEL Ceará repete, em sua Manifestação, os argumentos apresentados para a Não Conformidade (N.2).

19. Nestas condições, a Não Conformidade (N.3) está mantida e confirmada.

Determinação (D.1)

A ENEL Ceará deverá excluir as minigerações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e refazer e regularizar, preteritamente, o faturamento de todas as unidades consumidoras que tenham recebido excedentes de energia elétrica produzida na Central Eólica de 10 MW, incorretamente dividida em 2 (duas) unidades de minigeração com potência de 5 MW cada, uma sob a titularidade da Distribuidora de Alimentos Fartura S/A e outra do Consórcio Prainha II, no período em que persistiu a irregularidade.

Manifestação à Determinação (D.1)

[...]

Primeiramente, tratamos do caráter recursal do processo, mais especificamente no que tange ao cumprimento da determinação D.1.

É princípio jurídico basilar que enquanto houver discussão judicial ou administrativa a respeito de qualquer determinação ou imputação de agente estatal, a exigência do cumprimento da referida determinação somente será possível se tais irregularidades fossem confirmadas após todo o trâmite do respectivo processo, no caso a impugnação apresentada pela Enel.

Do contrário, ter-se-ia que se supor que o administrado deveria ser penalizado por exercer o direito de defesa, sendo isso o mesmo que descumprir as ordens da Fiscalização.

Tal posicionamento encontra-se sedimentado em entendimento da própria ANEEL, conforme consta no processo 48500.002417/2009-49, cujo voto do diretor-relator Romeu Donizete Rufino, afirma que:

*“17. Por outro lado, quanto às **Determinações D.3 e D.4, o recurso merece provimento uma nova análise**, não pelo objeto da determinação em si, mas pela multa aplicada em decorrência de não se respeitar o prazo estabelecido, **ao fundamento de que ainda não havia uma decisão da diretoria**.*

*18. (...) se **no processo punitivo há efeito suspensivo, como regra, não seria razoável exigir-se o cumprimento das determinações antes mesmo da análise do mérito sobre o objeto da obrigação, pendente de decisão do colegiado**.*

(...)

*20. Isso significa dizer que, pela controvérsia, **a aplicação de uma decisão transitória poderia gerar prejuízo na gestão das faturas, e por isso justifica-se a postergação da compensação aos consumidores, durante o trâmite do processo administrativo**.*”.

Ante o exposto, solicitamos que a determinação D.1 seja cancelada, tendo em vista que só poderá ser exigida ao final do trâmite recursal, caso tenha subsistido.

[...] (Grifos da ENEL Ceará).

20. Tendo em conta que as Não Conformidades (N.2) e (N.3) estão sendo mantidas, a confirmação e, por via de consequência, o cumprimento da Determinação (D.1), oriunda das mesmas, deverá ser definido pela Diretoria da ANEEL, última instância da esfera administrativa.

Constatação (C.3) – Divisão de Centrais Existentes (para enquadramento como Microgeração Distribuída) e Deveres da Concessionária

[...]

A Superintendência de Regulação de Distribuição – SRD/ANEEL, constatou a existência de 19 (dezenove) microgeradores de 55 kW e um sistema de 4,9 kW, localizados e instalados numa área física contígua que foram conectados em 06/01/2017, sob a titularidade a EN Brasil Comércio e Serviços S.A.

Complementarmente, a SRD/ANEEL encaminhou à ENEL Ceará o Ofício nº 0041/2017-SRD/ANEEL, de 01/02/2017, esclarecendo que casos dessa natureza são abrangidos pelo disposto no § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012 e solicitando a manifestação da Concessionária.

Em resposta à solicitação, a Concessionária informou que essas unidades consumidoras com microgeração distribuída foram conectadas à rede em 29/02/2016, atualizando os dados no SISGD da ANEEL, ratificando a data da conexão da microgeração como sendo 29/02/2016.

A posteriori, por meio do Ofício nº 068/2017-SRD/SFE/ANEEL, de 02/03/2017, foi questionado, dentre outras coisas, se as centrais de microgeração teriam sido efetivamente conectadas à rede na data informada pela distribuidora (29/02/2016) ou se esta seria apenas a data de ligação das unidades consumidoras, ainda sem o sistema de geração distribuída solar fotovoltaico.

A ENEL Ceará encaminhou o Ofício ENEL/Ceará 043-RB-17, de 13/03/2017, esclarecendo que “todas as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas em 29/02/2016” e, questionada se a data de ligação da unidade consumidora coincide com a data de conexão das microgerações, a distribuidora afirma que “as datas da ligação e conexão são coincidentes em 29/02/2016”.

A SRD/ANEEL recuperou a foto do satélite onde se pode verificar que, na data de 04/07/2016, naquele local, não havia nenhuma instalação de unidade de usina fotovoltaica, conforme pode ser observado na figura 3. Por outro lado, na figura 4, extraída do Google Earth, é possível verificar que em 29/12/2016, a usina está instalada.

Na seleção das amostras, quatro unidades consumidoras, das vinte classificadas como geração distribuída, tiveram seus dados cadastrais analisados pela fiscalização. As unidades analisadas foram as de nº 6985802, 6985797, 6985790 e 6985804. Na análise ficou constatado que as mesmas foram cadastradas no sistema comercial da ENEL Ceará em 04/01/2017, conforme tela do sistema comercial mostrado na figura 3.

Figura 1 – Vista do local UFV de 04/07/2016 sem instalações



Figura 2 – Vista do local com a UFV de 29/12/2016



Figura 3 – Tela no sistema comercial de cadastramento

COELCE - brsyfz004 IP : 192.168.64.18

Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 6985802 - PJ RACAO DISTRIBUIÇÃO EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA Rota de Leitura: 35 25114 26 126500 - 4 Fl: S Ler

Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 03 Dívida: R\$ 0,00 2

Bairro: TABULEIRO DO NO Tarifa: 92 Classe/Subc: 0301 Parc: Não Empresa

Município: TABULEIRO DO NORTE Telefone: Cep: 60000000 Estado Fornec: SEM FORNECIMENTO Especificos

EM Consulta Ordem de Serviço Resumo

Opções Configuração Serviço

Opções

Leitura

Novas

Crítérios de Busca

Nº da Ordem: 2500518104 ?

Ligação Nova

Outras ordens

Tempo da Ordem

2 Dia(s)

Intervalo para Atendimento: De 05/01/2017 até 11/01/2017

Max 5 Dia(s)

Cancelar

Matérias Aplicados

Dados do Medidor Retirado/Instalado

Encargos de Crédito

Pendências da Ordem

Reclamações da Ordem

Produtos

Dados da Ordem

Dados do Cliente

Visitas da Ordem

6985802

Nº Processo

698

Tipo: OUTROS SERVICOS

Serviço: SUBST. MEDIDOR GERAÇÃO DISTRIBUIDA

698

Sucursal Origem: RUSSAS

Área Origem: RUSSAS

698

Sucursal Destino: RUSSAS

Área Destino:

698

Etapas: EXECUÇÃO

Data Ingresso: 04/01/2017 15:39

698

Estado: ORDEM FINALIZADA

Usuário: MARLO MURICIO BESSERRA

698

Atendimento: 0

Ordem Original:

698

Número TDC:

Dados da Finalização

Finalizada Por: USUÁRIO SERVIÇO PALM

Data: 06/01/2017 18:44

Data Implantação:

Observações de Atendimento

MONO PARA O ENDEREÇO BR 405 S N LOTES 01 AO 20 CHAPADA DO APDI LIMOEIRO DO NORTE REF PXA FAZENDA DO LUIS GIRAO TEL 85 31339300 E 85 31339304 GEANY OU RAFAEL DE BESSA XX

Observações do Executante

0

Pág. 17 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

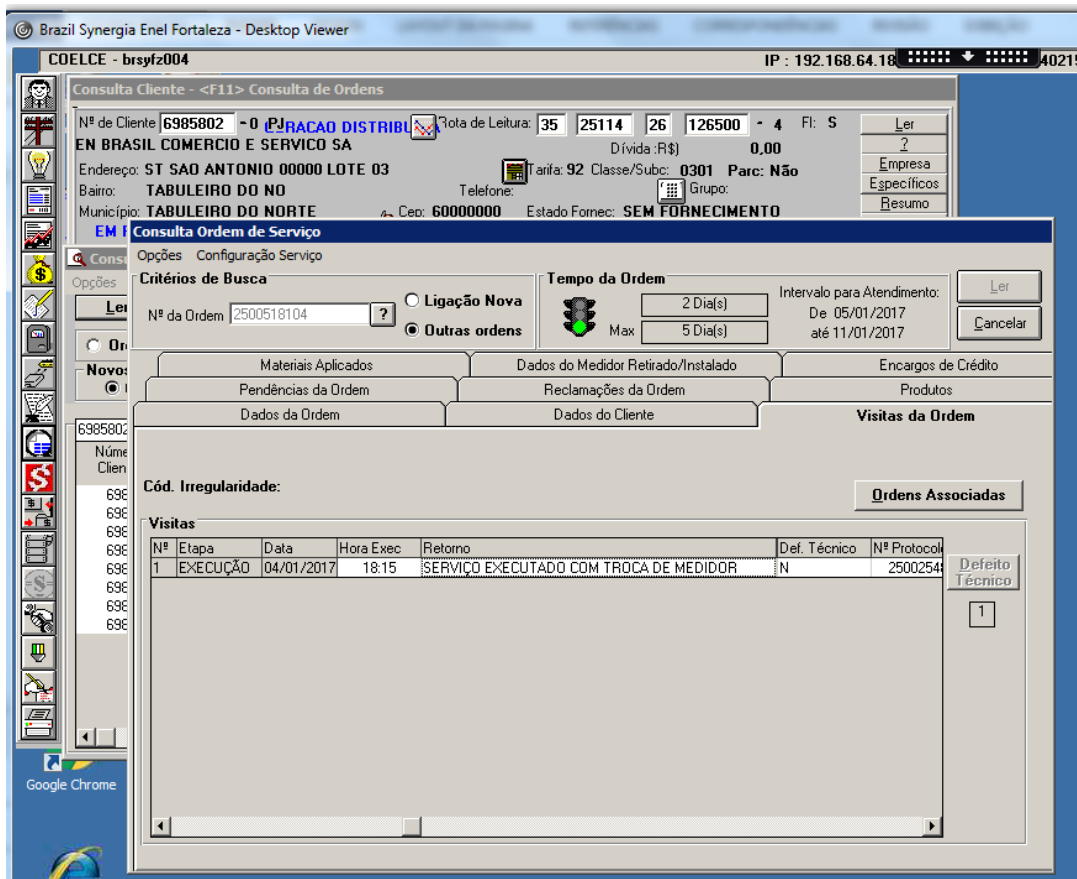
Na Tabela 2, constam as unidades consumidoras em nome da EN Brasil Comércio e Serviços S.A, cuja titularidade foi transferida com novo código de unidades consumidoras para rede de farmácias Pague Menos:

Tabela 2		
Unidades Consumidoras Transferidas para a Pague Menos		
UC anterior em Nome da EM Brasil	UC Nova em Nome da Pague Menos	Data da alteração de titularidade
7389748	8181586	24/02/2017
6985788	8181578	24/02/2017
6985789	8181564	24/02/2017
6985790 (*)	8181528	24/02/2017
6985791	8181517	24/02/2017
6985792	8181512	24/02/2017
6985793	8181498	24/02/2017
6985794	8181480	24/02/2017
6985795	8181466	24/02/2017
6985797 (*)	8181450	24/02/2017
6985798	8181444	24/02/2017
6985799	8181431	24/02/2017
6985800	8181415	24/02/2017
6985801	8181400	24/02/2017
6985802 (*)	8181381	24/02/2017
6985803	8181352	24/02/2017
6985804 (*)	8181293	24/02/2017
6985805	8181600	24/02/2017
6985806	8181594	24/02/2017

(*) Unidades consumidoras selecionadas para verificação no sistema cadastral da distribuidora.

Constatou-se que a EN Brasil Comércio e Serviços S.A é uma empresa subsidiária pertencente à ENEL Distribuidora. Conforme pode ser observado na figura 4, no sistema comercial não constam todas as informações relativas ao trâmite de atendimento às solicitações de acesso, as etapas intermediárias até a conexão efetiva da central geradora ao sistema da Distribuidora.

Figura 4 – Tela sem informações sobre as etapas de atendimento



Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 6985802 - 0 PJ RACAO DISTRIBUIÇÃO
 EN BRASIL COMERCIO E SERVICO SA
 Endereço: ST SAO ANTONIO 00000 LOTE 03
 Bairro: TABULEIRO DO NO
 Município: TABULEIRO DO NORTE
 Cep: 60000000 Estado Fornecedor: SEM FORNECIMENTO

Nota de Leitura: 35 25114 26 126500 - 4 Fl: S
 Dívida: R\$ 0,00

Tarifa: 92 Classe/Subclasse: 0301 Parc: Não
 Telefone: Grupo:

Consultar Ordem de Serviço

Opções Configuração Serviço

Críticas de Busca

Nº da Ordem: 2500518104 ? ☐ Ligação Nova ☒ Outras ordens

Tempo da Ordem

Intervalo para Atendimento: De 05/01/2017 até 11/01/2017

Visitas da Ordem

Nº	Etapas	Data	Hora Exec	Retorno	Def. Técnico	Nº Protocolo	Defeito Técnico
1	EXECUÇÃO	04/01/2017	18:15	SERVIÇO EXECUTADO COM TROCA DE MEDIDOR	N	2500254	1

Na análise dos dados e informações, constata-se que a Distribuidora violou as disposições vigentes na legislação à época, encaminhando informações inconsistentes e contraditórias do cadastramento das unidades consumidoras, aventando que as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas simultaneamente no seu sistema com geração distribuída na data de 29/02/2016, contrariando, deste modo, os documentos, aqui mencionados, bem como as evidências objetivas constantes na Figura 1, anterior, que atestam que tal fato não é verdadeiro. Neste contexto, são necessárias ainda as seguintes considerações:

- Em que pese um sistema de potência levemente superior a 1.000 kW poder se enquadrar como minigeração e participar do Sistema de Compensação da mesma forma que uma microgeração de 55 kW, é importante destacar as diferenças técnicas e de faturamento entre esses dois casos e, consequentemente, os principais motivos pelos quais a norma veda a divisão de uma minigeração de 1.000 kW em várias microgerações:
 - No caso de conexão de uma minigeração distribuída de cerca de 1.000 kW ao sistema de distribuição, os requisitos para conexão da usina são mais rígidos do que quando da conexão de microgerações de 55 kW (em virtude do porte do empreendimento e dos critérios de proteção, segurança e medição).
 - As regras de participação financeira são mais vantajosas para empreendimentos de menor porte. Por exemplo, para microgeração (até 75 kW) os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição, em função, exclusivamente, da conexão de microgeração distribuída não devem fazer parte do cálculo da participação

financeira, ao contrário do que acontece nos casos de minigeração distribuída (com potência superior a 75 kW).

- Um empreendimento de 1.000 kW deve remunerar o uso da rede com a contratação e o pagamento mensal da demanda em valor não inferior à potência instalada de geração. Já no caso de diversos sistemas de 55 kW, não há o pagamento pela demanda, apenas pelo custo de disponibilidade, que, em geral, é consideravelmente mais barato. Dessa forma, ao dividir um sistema de 1.000 kW em diversos de 55 kW, o empreendedor estaria se beneficiando financeiramente, deixando de pagar adequadamente pelo uso da rede e, logo, implicando em prejuízo aos demais consumidores daquela área de concessão.
- Destaca-se que, apesar da Distribuidora informar que a ligação das microgerações se deu em 29/02/2016, no site da própria Enel Soluções: <https://www.enelsolucoes.com.br/blog/2016/10/condominio-solar-pratil-inicia-o-fornecimento-de-energia-para-farmacias-pague-menos/> (último acesso em 29 de janeiro de 2018)] é possível encontrar uma notícia, veiculada em 17/10/2016, na qual a empresa informa que o “condomínio solar construído pela Prátil inicia o fornecimento de energia”. É importante notar que, no próprio site da empresa, a central é tratada como sendo um único empreendimento, inclusive informando a potência total 1.060 kWp, conforme trecho extraído da notícia e transcrito abaixo:

(...)

*Construído na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará, o empreendimento é o **primeiro Condomínio Solar em geração distribuída do Brasil**. O projeto de R\$ 7 milhões de investimento foi desenvolvido pela Prátil, empresa de soluções do Grupo Enel, e conta com **3.420 placas fotovoltaicas** distribuídas por uma área de 35 mil metros quadrados. Com **potência total instalada de 1.060 kWp**, o condomínio poderia abastecer cerca de **900 residências** todos os dias.*

(...) (Grifos da SFE/SRD/ANEEL)

- O texto da notícia é complementado com a informação de que esse empreendimento seria dividido em lotes: “O projeto da Prátil funciona como um condomínio, com vários lotes de microgeração que podem ser utilizados para o autoconsumo remoto”. Aqui, é conveniente ainda destacar que a definição do “autoconsumo remoto” somente começou a vigorar a partir de 01/03/2016, juntamente com o início da vigência da vedação à divisão de uma central maior em unidades de menor porte.

Assim sendo, cabe a seguinte síntese conclusiva relativa ao caso em questão:

- A data de entrada em operação da unidade consumidora, em pauta, é posterior a 01 de março de 2016, ao contrário do que afirma a ENEL Ceará. A informação incorreta fornecida pela distribuidora teria tido o objetivo de tentar afastar a aplicação da vedação à divisão de central de geração para enquadramento como microgeração distribuída, estabelecida pelo §3º do artigo 4º da REN ANEEL 482/2012.
- A Distribuidora deverá solicitar a readequação da instalação, de modo que seja estabelecida, corretamente, uma única unidade consumidora com minigeração de 1,05 MW, devendo ser conectada em AT e contratar demanda não inferior à potência total instalada de geração distribuída, nas condições do §1º do artigo 4º da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012.



- Cabe destacar que os parágrafos §1º e §3º do artigo 4º da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 se complementam, pois, o §3º do artigo 4º, estabelece que, no caso de divisão de uma central em várias, a distribuidora deve *“identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica”*.
- A Distribuidora aventou, de maneira inverídica, que as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas simultaneamente no seu sistema com geração distribuída na data de 29 de fevereiro de 2016, por meio da carta Enel Ceará 043-RB-17, de 13 de março de 2017, contrariando, deste modo, os documentos, aqui mencionados, bem como as evidências objetivas apresentadas nessa Constatação (C.3). Assim sendo, a ENEL Ceará infringiu o artigo 4º, incisos I e IV da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Grifos da SFE/SRD/ANEEL).

Apresenta-se, a seguir, as diretrizes para a readequação e a regularização imediata da instalação em questão, de acordo com as premissas estabelecidas na Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012:

- Interromper a compensação energia elétrica até que seja efetuada a readequação e a regularização da instalação.
- Readequação e regularização para que seja considerada uma única minigeração de 1,045 MW ao invés de 19 unidades de 55 kW de microgeração, passando, nesta condição, a ser uma unidade consumidora do Grupo A com demanda contratada maior ou igual à potência instalada, conectada à rede de distribuição.

Em consequência do seu procedimento não conforme, que dá causa a readequação e a regularização da instalação, a Distribuidora deverá também regularizar e recalcular, preteritamente:

- O faturamento de todos os meses que antecedem a readequação e regularização da instalação de maneira a cobrar a demanda contratada, que não pode ser inferior à potência instalada da minigeração.
- A participação financeira e redefinir os requisitos de conexão, levando-se em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW.

Deste modo, a partir da Constatação (C.3), ficam estabelecidas, a seguir, a Não Conformidade (N.4) e (N.5) bem como as Determinações (D.2) e (D.3):

[...]

Não Conformidade (N.4) – Divisão de Central de Geração para Enquadramento como Microgeração Distribuída.

A Distribuidora não cumpriu o estabelecido nos parágrafos 1º e 3º do artigo 4º da Resolução Normativa ANEEL nº. 482, de 17 de abril de 2012, a seguir transcrito:

(...)

Art. 4º -

§1º A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, nos termos do inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010.

...

§ 3º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

(...)

E, por via de consequência, também não cumpriu o disposto no artigo 13º da Resolução Normativa ANEEL nº. 482, de 17 de abril de 2012, a seguir transcrito:

(...)

Art.13 Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das informações das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica e envio dos dados para registro junto à ANEEL, conforme modelo disponível no site da Agência.

(...)

Manifestação à Não Conformidade (N.4)

A ANEEL cita na Constatação C.3 que “a Concessionária informou que essas unidades consumidoras com microgeração distribuída foram conectadas à rede em 29/02/2016”.

Inicialmente se faz necessário informar que as tratativas iniciais se deram em 2015, antes mesmo da alteração da REN 482/2012, que passou a vigorar apenas a partir de 01 de março de 2016.

Em 13/11/2015 foi emitido o parecer de acesso para o empreendimento da EN Brasil Empreendimentos S.A.

Para demonstrar a veracidade dessa informação e que na citada data foram conectadas as unidades consumidoras com microgeração distribuída instalada, sob a titularidade de EN Brasil Empreendimentos S.A., seguem abaixo as telas do sistema comercial da distribuidora que indicam que as conexões com minigeração foram ingressadas no dia 29/02/2016:

(Na sequência a ENEL Ceará apresenta as telas do seu sistema comercial mencionadas).

Demonstra-se, pois, que a transferência de titularidade para Pague Menos se deu no dia 24/02/2017 e que o dia 29/02/2016 foi a data de conexão das Unidades Consumidoras com geração distribuída instalada pertencentes à EN Brasil.

Cabe registrar que o procedimento empregado pelas equipes quando da realização da vistoria e conexão de uma UC com GD é o de vistoriarem apenas as instalações que fazem parte do ponto de entrega e que farão contato diretamente com o sistema de distribuição (padrão, disjuntor, inversor), conforme preconizado nos Artigos 14 e 15 da Resolução 414/2010, conforme transcrito abaixo:

“Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando:

...

VIII – tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na entrada do barramento geral;”.

“Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.”.

Destaca-se, portanto, que no procedimento da Distribuidora não há previsão para que os funcionários da empresa verifiquem as instalações além do ponto de entrega.

A decisão quanto a instalação ou não dos módulos de geração está restrita a relação contratual existente entre o titular da unidade consumidora e o integrador contratado, não sendo objeto de verificação pela distribuidora.

Como mais uma evidência da vistoria e ligação feita pela ENEL Ceará em 29/02/2016, segue foto da época da instalação enviada por e-mail, o qual anexamos a esta manifestação.

(Na sequência a ENEL Ceará apresenta a foto mencionada).

No que se refere a foto de satélite apresentada pela fiscalização (figura a seguir), é possível verificar que tanto o painel central de medição agrupada, as estruturas dos painéis, o cabeamento e as edículas contendo os inversores estavam instalados e disponíveis para serem verificados e aptos a serem energizados.



Quanto à notícia veiculada no sítio eletrônico da Enel Soluções, mencionado no Relatório de Fiscalização como evidência de que o equipamento iniciou em funcionamento apenas em 17/10/2016, cabe-nos fazer um esclarecimento necessário: a data de 17.10.2016 foi o dia de divulgação da informação referente à mudança de titularidade do parque para a empresa Empreendimentos Pague Menos:



É desnecessário tecer maiores considerações acerca do fato de que esse dado publicitário não é mecanismo apto a certificação do início das atividades da usina. Notadamente, porque já foi sobejamente demonstrado que a ENEL Ceará conectou as unidades consumidoras, com microgeração instalada, pertencentes à EM Brasil, em 29/02/2016.

Por oportuno, convém destacar que a partir de 2015 se iniciaram as tratativas regulatórias para construção dessas 19 unidades consumidoras da EN Brasil Comércio e serviços S/A, que receberiam em seguida os sistemas de geração, sendo obtidos os Pareceres de Acesso correspondentes, emitidos em 13/11/2015.

Contudo, deve-se atentar para o fato de que à época do desenvolvimento, solicitação e implantação desse parque energético a norma regulatória em vigor a qual disciplinou todo o procedimento foi a REN nº 482/2012.

Ocorre que as disposições constantes dos §§ 1º e 3º do art. 4º da REN nº 482/2012, entendidos pela Fiscalização como violados pela Enel, foram alteradas pela REN nº 687/2015, norma que passou a ser exigível apenas a partir de 01/03/2016, data de início da vigência dessa REN (art. 15, REN nº 687/2015):

“Art. 2º Alterar o art. 4º da REN nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de central geradora para os participantes do sistema de compensação de energia elétrica, nos termos do Capítulo III, sendo suficiente a emissão pela Distribuidora do Relacionamento Operacional para a microgeração e a celebração do Acordo Operativo para a minigeração, nos termos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

§ 1º. A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, nos termos do inciso LX, art. 2º da REN nº 414, de 9 de setembro de 2010. (...)

§ 3º. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica. (...)

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2016. ”.



Pág. 24 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Ou seja, a imputação da Fiscalização se constitui em retroação de efeitos de norma jurídica que traz condições mais restritivas à pretensão dos interessados, fato que é reconhecidamente vedado pelo sistema jurídico brasileiro.

A própria Agência Reguladora já se posicionou dessa forma, contrariando a atuação da Fiscalização.

Como exemplo desse tipo de procedimento podemos citar situação análoga ocorrida na oportunidade em que encaminhamos a Carta Enel Rio 241-RB-2017, com uma consulta da ENEL acerca da extensão dos efeitos das alterações promovidas pela REN nº 786/2017 à REN nº 482/2012, em especial com relação ao processo de migração de unidade geradora existente para o Sistema de Compensação, a Superintendência de Regulação da Distribuição – SRD encaminhou o Ofício nº 0024/2018-SRD/ANEEL, sendo expressa em informar que as Usinas que já haviam iniciado o procedimento de migração para geração distribuída através de solicitação de acesso, este formalizado antes do início da vigência dessa alteração, continuariam submetidos ao regramento anterior ao das alterações promovidas pela REN nº 786/2017.

Uma obviedade, ante o contexto legal admitido no sistema jurídico brasileiro, conforme mencionado acima.

Portanto, como os Pareceres de Acesso correspondentes foram emitidos em 13/11/2015, o que já presume todas as tratativas anteriores necessárias para a obtenção desse documento, evento bem anterior à própria publicação da REN nº 687/2015 (de 24/11/2015), que o diga quanto ao início da vigência (01/03/2016).

Como se trata de data anterior a 01/03/2016, isso configura que esta empresa atendeu ao determinado na legislação vigente à época.

Assim sendo solicitamos que a Não Conformidade N.4 seja cancelada.

21. A Não Conformidade (N.4) refere-se à inclusão no sistema de compensação de energia de Central de Geração dividida para enquadramento como microgeração distribuída – descumprimento dos §§ 1º e 3º do art. 4º da REN 482/2012.

22. Em sua manifestação para a Não Conformidade (N.4), a Concessionária alega que:

- (i) as tratativas iniciais com a EN Brasil Empreendimentos S.A. se deram em 2015, antes mesmo da alteração da REN 482/2012, que passou a vigorar apenas a partir de 01 de março de 2016, tendo sido emitido o parecer de acesso para o empreendimento em 13/11/2015 e que as unidades consumidoras foram conectadas no dia 29/02/2016, conforme telas apresentadas;
- (ii) a imputação da Fiscalização se constitui em retroação de efeitos de norma jurídica que traz condições mais restritivas à pretensão dos interessados, fato que é reconhecidamente vedado pelo sistema jurídico brasileiro;
- (iii) a própria Agência Reguladora já se posicionou dessa forma, contrariando a atuação da Fiscalização, citando consulta da ENEL RJ acerca da extensão dos efeitos das alterações promovidas pela REN nº 786/2017 à REN nº 482/2012, em especial com relação ao processo de migração de unidade geradora existente para o Sistema de Compensação; e

- (iv) o procedimento empregado pelas equipes quando da realização da vistoria e conexão de uma UC com GD é o de vistoriarem apenas as instalações que fazem parte do ponto de entrega e que farão contato diretamente com o sistema de distribuição (padrão, disjuntor, inversor), conforme preconizado nos Artigos 14 e 15 da Resolução 414/2010. Por isso, não há previsão no procedimento da Distribuidora para que os funcionários da empresa verifiquem as instalações além do ponto de entrega. Adiciona ainda que a decisão quanto a instalação ou não dos módulos de geração está restrita a relação contratual existente entre o titular da unidade consumidora e o integrador contratado, não sendo objeto de verificação pela distribuidora.

23. No item (i), a Distribuidora afirma, nos seus termos, que: *“todas as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas em 29/02/2016”*, conforme consta no seu Ofício ENEL/Ceará 043-RB-17, de 13 de março de 2017, ratificado em sua Manifestação ao TN nº 0002/2018, data essa anterior à vigência da REN 687/2015, 1º de março de 2016, que por sua vez, alterou a REN 482/2012.

24. Nesta ênfase, a fiscalização pontua que tal situação não poderia ter ocorrido sem que houvesse a substituição de medidor apropriado para a geração distribuída, acontecimento esse que somente ocorreu em 4 de janeiro de 2017, segundo pode ser observado na tela exemplificativa da Figura 4 do Relatório de Fiscalização, obtida no sistema comercial da própria Distribuidora, fato que se repete para as demais pretensas unidades consumidoras, com uma única exceção atinente a data, nas quais o evento é descrito pela rubrica *“SUBST. MEDIDOR GERAÇÃO DISTRIBUIDA”*. A exceção constatada se refere a de número 6957809, cuja substituição do medidor ocorreu em 29/12/2016, ainda sim posterior a data defendida pela ENEL Ceará.

25. Ainda em relação ao item (i), ressalta-se que, nas telas do sistema comercial da ENEL Ceará, a data de 29/02/2016, a qual a Distribuidora alega ter realizado a conexão da GD, possui a descrição *“EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA URBANA”*. Logo, percebe-se que esta é a data do início do fornecimento de energia elétrica às pretensas unidades consumidoras e não a conexão das GD propriamente dita.

26. Com relação ao item (ii), é necessário destacar que a REN 482/2012 estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o PRODIST, em sua seção 3.7, segmentou esse processo em etapas, a saber: Solicitação de Acesso; Parecer de Acesso; Implantação da conexão; Aprovação do ponto de conexão e Celebração dos Contratos.

27. Nesta ótica, embora o processo tenha se iniciado ainda sob a égide do regulamento anterior, constata-se, ao contrário do que defende a Distribuidora, que a etapa de conexão da GD, ato pendente do processo, fora executada já na vigência da REN 687/2015, que é, deste modo, a resolução que regia e rege o assunto. Logo, conclui-se que não há que se falar em “retroação de efeitos de norma jurídica”.

28. Adicionalmente, a análise da hipotética aplicação, ao caso, da REN 482/2012, vigente à época da solicitação de acesso, isto é, antes de 1º de março de 2016, permite as seguintes considerações:

- O artigo 4º §1º da REN 482/2012 estabelece que, nos seus termos:

(...)

Art. 4º

§ 1º A potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída participante do sistema de compensação de energia elétrica fica limitada à carga instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, ou à demanda contratada, no caso de unidade consumidora do grupo A.

...

(...) (Grifo da SFE/SRD/ANEEL).

- Constatou-se, conforme mostra o Quadro de Carga Instalada, reproduzido a seguir, extraído do documento ENL-CS-MD-01 - Memorial Descritivo (página 25) da Distribuidora, que especifica a carga instalada em cada lote do Condomínio Solar da EN Brasil Comércio e Serviços S.A., que a referida carga em cada pretensa unidade consumidora seria de apenas 1,268 kWp, muito inferior à potência de 55 kWp de geração a ser instalada em cada lote:

QUADRO DE CARGA INSTALADA			
Carga	Potência (W)	Demanda (W)	Fator de Potência
ILUMINAÇÃO	600	600	0,95
TOMADAS	300	300	0,85
EXAUSTOR	368	368	0,85
Nota: A potencia total instalada em cada lote totaliza 1,268 kWp			

Tabela 101 – Quadro de Carga Instalada por lote|

- Logo, caso fosse aplicada, hipoteticamente, ao presente caso, a regra vigente quando da solicitação de acesso, a Distribuidora teria infringido o disposto no § 1º do art. 4º da REN 482/2012 ao aceitar a conexão de microgeração distribuída com potência instalada (55 kW de geração) incompatível com a carga instalada na unidade consumidora (somente 1,268 kWp).
- Ainda, nesta hipotética análise de aplicação da regra anterior, caso todas as unidades consumidoras fossem classificadas como uma única central de geração de 1.060,2 kWp (o que, de fato, são), tem-se:
 - A potência total instalada seria superior ao limite estabelecido na regra vigente em 2015 (regra anterior). Isso porque, para centrais geradoras se enquadrarem como minigeração distribuída, o limite era de 1 MW, valor este inferior à potência do empreendimento, de 1.060,2 kW, conectado pela ENEL Ceará, conforme estabelecia o inciso II do art. 2º da REN 482/2012, transcrito a seguir:

(...)

Art. 2º

...

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

...

(...)

- Portanto, ao aceitar o enquadramento de central geradora como minigeração distribuída sem observar o limite máximo da potência instalada, a distribuidora teria infringido o inciso II do art. 2º da REN 482/2012 (regra anterior).

29. Além disso, ainda que a Distribuidora alegasse que não teria como verificar que o empreendimento teria essa potência, tendo em vista que as solicitações de acesso foram feitas individualmente para unidades consumidoras de 55 kW, os documentos apresentados pelo Empreendedor permitem comprovar o contrário, que a Concessionária tinha, sim, conhecimento do porte do empreendimento para o qual se desejava o acesso, conforme demonstrados nos documentos ENL-CS-MD-01 - Memorial Descritivo, no item 11 transcrito a seguir:

11. Cálculo de produção de energia fotovoltaica

A produção prevista de energia solar [kWh] é calculada com o software PVSist, usando o recurso solar proveniente da estação local ou a base de dados do Meteonorm ou CRESESB. Para esse caso específico se utilizou os dados provenientes do Meteonorm 6.1.

- **Potência nominal da planta – 1.060,2 kWp (potência de pico)**
- Azimute – 180° (Direcionamento para o Norte).
- Tipo de estrutura de suporte: Fixa.
- Ângulo de inclinação: 10°.
- Produção de energia anual prevista: 3.329 MWh.

A presença de vários elementos no sistema, como inversores, cabos, transformadores e incluindo fatores ambientais como sombreamento e temperatura, influenciam negativamente na produção de energia. A seguinte tabela mostra as perdas mais importantes que se consideram em um sistema desta natureza. (...) (Grifo da SFE/SRD/ANEEL).

30. Em suma, as considerações anteriores permitem concluir que:

- A aplicação das regras vigentes em 2015 para o empreendimento em questão seria ainda mais restritiva que a aplicação daquelas que passaram a vigorar em março de 2016;
- A regra mais atual não permite a divisão do empreendimento de aproximadamente 1,06 MW em diversas microgerações, mas permitiria seu enquadramento como uma única minigeração de 1,06 MW, conectada em unidade consumidora do grupo A;
- A regra que estava em vigor em 2015 não impedia a divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração, contudo, essa mesma regra não permitiria a inclusão do empreendimento ao Sistema de Compensação em nenhuma hipótese, nem como diversas microgerações, nem como uma única minigeração; e
- O empreendimento aqui tratado não poderia ser considerado como 19 unidades consumidoras com microgeração de 55 kW, pois a potência instalada de microgeração não poderia ser superior à carga instalada (e a carga em cada uma dessas “unidades” era de menos de 2 kW) e, além disso, esse mesmo empreendimento não poderia ser enquadrado como uma única minigeração de 1,06 MW, pois estaria acima do limite estabelecido à época (de 1 MW).



Pág. 28 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

31. Conclui-se que, no referente aos itens (i) e (ii), independentemente do marco temporal, a ENEL Ceará, em nenhuma hipótese, observou a legislação normativa à época dos fatos, ficando também evidente o tratamento diferenciado concedido à EN Brasil Comércio e Serviços S.A., empresa subsidiária do Grupo ENEL, acionista majoritário da Concessionária.

32. No que se refere ao item (iii), também não procede a afirmação da Concessionária. A REN 786/2017, de 17 de outubro de 2017, a qual alterou a REN 482/2012, disciplina **expressamente** como marco temporal de aplicação do novo regulamento o protocolo de solicitação de acesso. Logo, não há analogia ao caso em questão. Do contrário, aí sim teríamos a retroação de efeitos de legislação superveniente e, por conseguinte, a violação do ato jurídico perfeito, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

33. Neste particular, vale ressaltar que a REN nº 786/2017 alterou a REN nº 482/2012 para impedir que empreendimentos que fossem previamente existentes (como, por exemplo, pequenas centrais hidráulicas que já comercializavam energia no mercado livre) “migrassem” para o Sistema de Compensação. Essa alteração não tem nenhuma influência direta no caso em tela, conforme esclarece o artigo 2º, § 2º da REN 482/2012, inserido pela REN 786/2017, nos seus termos:

(...)

Art. 2º ...

...

§ 2º A vedação de que trata o §1º não se aplica aos empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de acesso, nos termos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, em data anterior a publicação deste regulamento.

...

(...)

34. Quanto ao item (iv), não prevalecem as justificativas da Distribuidora, tendo em conta que:

- O empreendimento, em questão, não se trata de uma edificação de múltiplas unidades consumidoras convencionais; e
- É impossível a Distribuidora vistoriar os inversores, requisito da geração distribuída, sem adentrar às instalações, pois estes estão alocados nas edículas situadas em seu interior, conforme mostrado pela própria distribuidora, em figura, constante em sua Manifestação.

35. Destaca-se ainda que a Distribuidora se utiliza das definições de ponto de entrega e de limite de responsabilidade pelo atendimento, estabelecidas nos artigos 14 e 15 da REN nº 414/2010, para justificar que não caberia a ela verificar alguma instalação após o ponto de entrega da unidade consumidora.

36. Neste particular, apesar do limite de responsabilidade pelo sistema elétrico ser situado no ponto de entrega, os regulamentos exigem, em certos casos, que a distribuidora vistorie instalações que estejam situadas após esse limite. Esse é o caso das instalações de micro e minigeração distribuída, conforme estabelecido na seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, a distribuidora “*deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída*”.

Pág. 29 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

37. Acresce-se também o fato, conforme indicou a própria Distribuidora, que os inversores, que estão localizados após o ponto de entrega, são vistoriados pela mesma.

38. Portanto, observa-se que seria facilmente possível aos técnicos da Concessionária, no momento da vistoria dos inversores, visualizarem os painéis solares se de fato estivessem instalados na data supostamente informada, de 29/02/2016. Outrossim, o fato de não haver os painéis fotovoltaicos deveria ser mais que suficiente para indicar uma pendência no ato da vistoria, o que não ocorreu.

39. Adicionalmente, é importante frisar que:

- A potência instalada de micro ou minigeração solar fotovoltaica é definida na REN nº 676/2015 como a “potência nominal elétrica, em kW, na saída do inversor, respeitadas limitações de potência decorrentes dos módulos, do controle de potência do inversor ou de outras restrições técnicas”. Trata-se, portanto, do menor valor entre a potência nominal do inversor e a potência dos módulos.
- Assim, na hipótese de não haver nenhum painel solar fotovoltaico instalado, a potência instalada da pretensa microgeração seria **zero**.
- Deste modo, caso a microgeração (sem os painéis) tivesse sido instalada em 29/02/2016 (o que não o foi), essa geração, mesmo na argumentação da distribuidora, seria de potência instalada igual a zero, ou seja, nula.

40. Diante dos fatos apresentados, decide-se para manutenção da Não-Conformidade (N.4).

Não Conformidade (N.5) – Deveres da Concessionária

A Distribuidora infringiu o estabelecido nos incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a seguir transcritos:

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. (...) (Grifos da SFE/SRD/ANEEL).

Manifestação à Não Conformidade (N.5)

Conforme amplamente demonstrado na Manifestação à Não Conformidade N.4, a ENEL Distribuição Ceará conectou em 29/02/2016 as unidades consumidoras pertencentes à EN Brasil com microgeração distribuída, configurando que esta empresa atendeu ao determinado na legislação vigente à época dos fatos.

Registramos que todas as informações estavam disponíveis para a equipe de fiscalização e que no local onde estão instaladas as 20 unidades consumidoras com geração distribuída instalada é possível de se verificar os selos e lacres que confirmam a data informada pela Distribuidora.



Diversamente do que informado pela Fiscalização, toda a narrativa até aqui apresentada apenas torna patente que a ENEL Ceará sempre expôs os fatos conforme a verdade, tendo os esclarecido através de informações extraídas do sistema Comercial da distribuidora, acessível ao agente regulador.

Diante do exposto requeremos que a Não Conformidades N.4 seja desconsiderada e que as Determinações D.2 e D.3 sejam canceladas.

41. A Não conformidade (N.5) refere-se ao fato de a distribuidora fornecer informação inverídica acerca da conexão das unidades consumidoras de geração distribuída, em desacordo com o estabelecido nos incisos I e IV do artigo 4º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

42. A Distribuidora alega haver demonstrado na Manifestação à Não Conformidade N.4 que:

- Conectou em 29/02/2016 as unidades consumidoras pertencentes à EN Brasil com microgeração distribuída, configurando que atendeu ao determinado na legislação vigente à época dos fatos;
- Todas as informações estavam disponíveis para a equipe de fiscalização; e
- No local onde estão instaladas as 20 unidades consumidoras com geração distribuída é possível de se verificar os selos e lacres que confirmam a data informada pela Distribuidora.

43. Em relação às colocações da Distribuidora, entende-se não serem pertinentes. Ratificando os argumentos já apresentados na Não-Conformidade N.4, comprovou-se, de maneira inequívoca, que a Distribuidora forneceu informação inverídica sobre a ligação e a conexão das unidades consumidoras com geração distribuída pertencente à EN Brasil Comércio e Serviços S.A.

44. Percebe-se que a ENEL Ceará tenta confundir as ocorrências ao informar a data de ligação das unidades consumidoras como sendo a data de conexão da geração distribuída, situação essa que já se provou não ter acontecido na data de 29 de fevereiro de 2016, posto que os medidores foram substituídos somente em 4 de janeiro de 2017 e a alteração cadastral das UCs fora realizada em 6 de janeiro de 2017, a exceção de uma única UC (nº 6957809) cuja substituição do medidor ocorreu em 29/12/2016, ainda sim, diferente da data de 29 de fevereiro de 2016. Adiciona-se a este fato a ausência dos painéis fotovoltaicos na data de 29 de fevereiro de 2016, situação essa devidamente comprovada pelas imagens de satélite.

45. Assim sendo, a Não-Conformidade (N.5) está mantida e confirmada.

Determinação (D.2)

A ENEL Ceará deverá regularizar a instalação de maneira a considera-la uma única unidade consumidora com minigeração distribuída e recalcular, preteritamente, o faturamento de todos os meses que antecedem a readequação e regularização da instalação de maneira a cobrar a demanda contratada, que não pode ser inferior à potência instalada da mesma.

Manifestação à Determinação (D.2)

[...] Primeiramente, tratamos do caráter recursal do processo, mais especificamente no que tange ao cumprimento da determinação D.1.

É princípio jurídico basilar que enquanto houver discussão judicial ou administrativa a respeito de qualquer determinação ou imputação de agente estatal, a exigência do cumprimento

da referida determinação somente será possível se tais irregularidades fossem confirmadas após todo o trâmite do respectivo processo, no caso a impugnação apresentada pela Enel.

Do contrário, ter-se-ia que se supor que o administrado deveria ser penalizado por exercitar o direito de defesa, sendo isso o mesmo que descumprir as ordens da Fiscalização.

Tal posicionamento encontra-se sedimentado em entendimento da própria ANEEL, conforme consta no processo 48500.002417/2009-49, cujo voto do diretor-relator Romeu Donizete Rufino, afirma que:

“17. Por outro lado, quanto às Determinações D.3 e D.4, o recurso merece provimento uma nova análise, não pelo objeto da determinação em si, mas pela multa aplicada em decorrência de não se respeitar o prazo estabelecido, ao fundamento de que ainda não havia uma decisão da diretoria.

18. (...) se no processo punitivo há efeito suspensivo, como regra, não seria razoável exigir-se o cumprimento das determinações antes mesmo da análise do mérito sobre o objeto da obrigação, pendente de decisão do colegiado.

(...)

20. Isso significa dizer que, pela controvérsia, a aplicação de uma decisão transitória poderia gerar prejuízo na gestão das faturas, e por isso justifica-se a postergação da compensação aos consumidores, durante o trâmite do processo administrativo.”

Ante o exposto, solicitamos que a determinação D.2 seja cancelada, tendo em vista que só poderá ser exigida ao final do trâmite recursal, caso tenha subsistido.

[...] (Grifos da ENEL Ceará).

Determinação (D.3)

A ENEL Ceará deverá regularizar e recalcular, preteritamente, a participação financeira e redefinir os requisitos de conexão da instalação, levando-se em consideração que se trata de uma única minigeração de 1,045 MW e não mais de 19 microgerações de 55 kW.

(Na sequência a ENEL Ceará, em sua Manifestação, repete os mesmos argumentos apresentados para a Determinação (D.1) em sua defesa com relação a Determinação D.2) (Grifo da SFE/SRD/ANEEL).

46. Tendo em vista que as Não Conformidades (N.4) e (N.5) estão sendo mantidas; igualdade de procedimento também se aplica à manutenção das Determinações (D.2) e (D.3), que se encontram com eficácia suspensa até confirmação até o trânsito em julgado na esfera administrativa.

Constatação (C.4) – Prazos de Atendimento à Solicitação de Acesso de Geração Distribuída

[...] A equipe de fiscalização analisou se a ENEL Ceará observa os prazos de atendimento aos pedidos de geração distribuída para as etapas estabelecidas na Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST. Da análise pode ser constatado que as etapas de atendimento são, a partir da solicitação de acesso, a emissão de parecer de acesso, solicitação da vistoria, realização da vistoria, substituição do medidor e conexão.



a) Emissão do Parecer de Acesso

Os procedimentos para a análise da documentação apresentada na solicitação de acesso e a emissão do parecer, seguem as seguintes etapas:

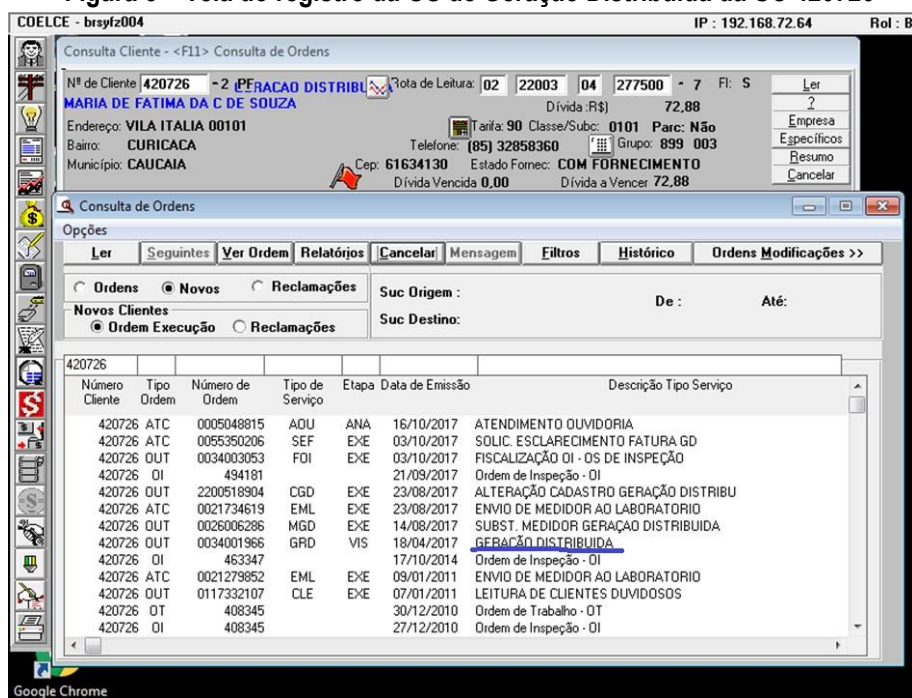
1. De acordo com as informações da Distribuidora, a ordem de serviço baseada nos dados de projeto do interessado somente é aberta após a apresentação completa dos documentos exigidos na REN ANEEL 482/2012 e anexos da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST.

2. Inicialmente os interessados protocolam seus pedidos na loja virtual disponível no site da Distribuidora, é realizada uma análise dos documentos encaminhados, segundo os critérios da legislação. A ordem de serviço de solicitação de acesso é aberta, para o início da contagem do prazo, quando a documentação estiver completa.

3. Esse procedimento não permite verificar o tempo decorrido entre o encaminhamento inicial da documentação, a análise dos documentos, a informação ao consumidor e a abertura efetiva da ordem de serviço, uma vez que os trâmites realizados na loja virtual da Distribuidora não são possíveis de serem rastreados. Por via de consequência, a verificação do prazo efetivo entre a solicitação inicial (acesso à loja virtual) e a emissão do parecer de acesso fica prejudicada. Nestas condições, a equipe de fiscalização analisou as informações encaminhadas à SFE/ANEEL e, também, as informações disponíveis no sistema comercial Synergia da Distribuidora, para verificar o cumprimento dos prazos decorridos entre a abertura da ordem de serviço e a efetiva emissão do parecer de acesso.

Na tela da figura 5, mostra-se a data abertura de uma ordem de serviço em 18/04/2017, recebendo 3 vias do projeto na solicitação, com a descrição: “18/04/2017 Geração Distribuída”, data abertura efetiva da ordem de serviço e início da contagem do prazo para a emissão do parecer:

Figura 5 – Tela do registro da OS de Geração Distribuída da UC 420726



COELCE - brsyfz004 IP : 192.168.72.64 Rol : B

Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 420726 - 2 PERACAO DISTRIBUIÇÃO Rota de Leitura: 02 22003 04 277500 - 7 Fl: S Ler

MARIA DE FATIMA DA C DE SOUZA Divida: R\$ 72,88

Endereço: VILA ITALIA 00101 Tarifa: 90 Classe/Subc: 0101 Parc: Não Empresa

Bairro: CURICACA Telefone: (85) 32858360 Grupo: 899 003 Específicos

Município: CAUCAIA Cep: 61634130 Estado Forneç: COM FORNECIMENTO Resumo

Divida Vencida 0,00 Divida a Vencer 72,88 Cancelar

Consulta de Ordens

Opções: Ler Seguintes Ver Ordem Relatórios Cancelar Mensagem Filtros Histórico Ordens Modificações >>

Ordens Novos Reclamações

Novos Clientes

Ordem Execução Reclamações

Suc Origem: De: Até:

Suc Destino:

Número Cliente	Tipo Ordem	Número de Ordem	Tipo de Serviço	Etap	Data de Emissão	Descrição Tipo Serviço
420726	ATC	0005048815	AQU	ANA	16/10/2017	ATENDIMENTO OUVIDORIA
420726	ATC	0055350206	SEF	EXE	03/10/2017	SOLIC. ESCLARECIMENTO FATURA GD
420726	OUT	0034003053	FOI	EXE	03/10/2017	FISCALIZAÇÃO OI - OS DE INSPEÇÃO
420726	OI	494181			21/09/2017	Ordem de Inspeção - OI
420726	OUT	2200518904	CGD	EXE	23/08/2017	ALTERAÇÃO CADASTRO GERAÇÃO DISTRIBUI
420726	ATC	0021734619	EML	EXE	23/08/2017	ENVIO DE MEDIDOR AO LABORATORIO
420726	OUT	0026006286	MGD	EXE	14/08/2017	SUBST. MEDIDOR GERAÇÃO DISTRIBUIDA
420726	OUT	0034001966	GRD	VIS	18/04/2017	GERAÇÃO DISTRIBUIDA
420726	OI	463347			17/10/2014	Ordem de Inspeção - OI
420726	ATC	0021279852	EML	EXE	09/01/2011	ENVIO DE MEDIDOR AO LABORATORIO
420726	OUT	0117332107	CLE	EXE	07/01/2011	LEITURA DE CLIENTES DUVIDOSOS
420726	OT	408345			30/12/2010	Ordem de Trabalho - OT
420726	OI	408345			27/12/2010	Ordem de Inspeção - OI

Na tela da figura 6, mostra-se a ordem de serviço com informações detalhadas:

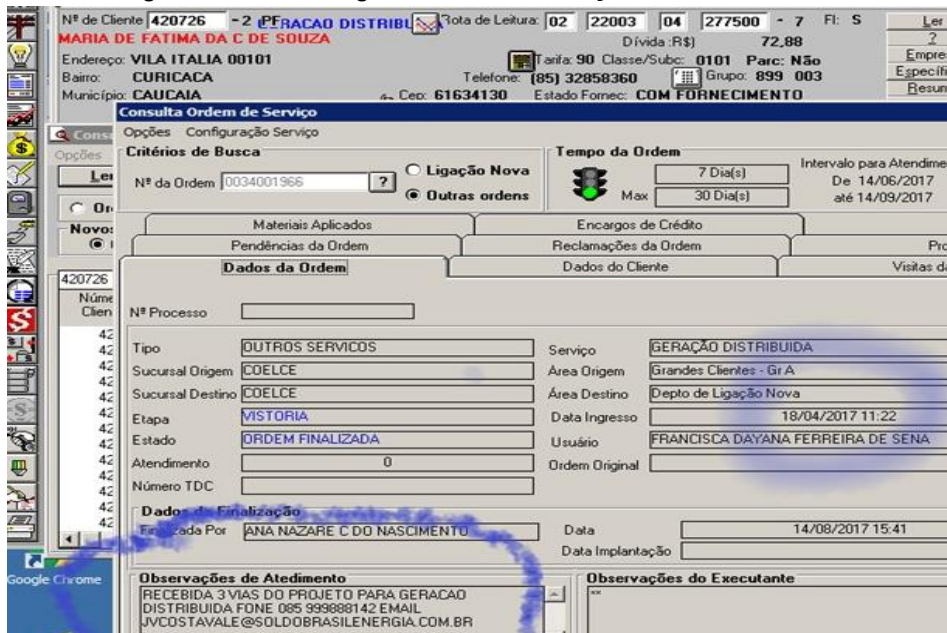


CECL

Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 8EE402B7004A0CF9

Figura 6 – Tela do registro da OS de Geração Distribuída da UC 420726



Consulta Ordem de Serviço

Opções **Configuração Serviço**

Críticos de Busca

Nº da Ordem: 0034001966 ☐ Ligação Nova ☒ Outras ordens

Tempo da Ordem **Intervalo para Atendimento**

7 Dia(s) De 14/06/2017 até 14/09/2017

Max 30 Dia(s)

Dados da Ordem

Nº Processo: 420726

Tipo: OUTROS SERVICOS Serviço: GERAÇÃO DISTRIBUIDA

Sucursal Origem: COELCE Área Origem: Grandes Clientes - Gr A

Sucursal Destino: COELCE Área Destino: Depto de Ligação Nova

Etapa: VISTORIA Data Ingresso: 18/04/2017 11:22

Estado: ORDEM FINALIZADA Usuário: FRANCISCA DAYANA FERREIRA DE SENA

Atendimento: 0 Ordem Original:

Número TDC:

Dados de Finalização

Finalizada Por: ANA NAZARE C DO NASCIMENTO Data: 14/08/2017 15:41

Data Implantação:

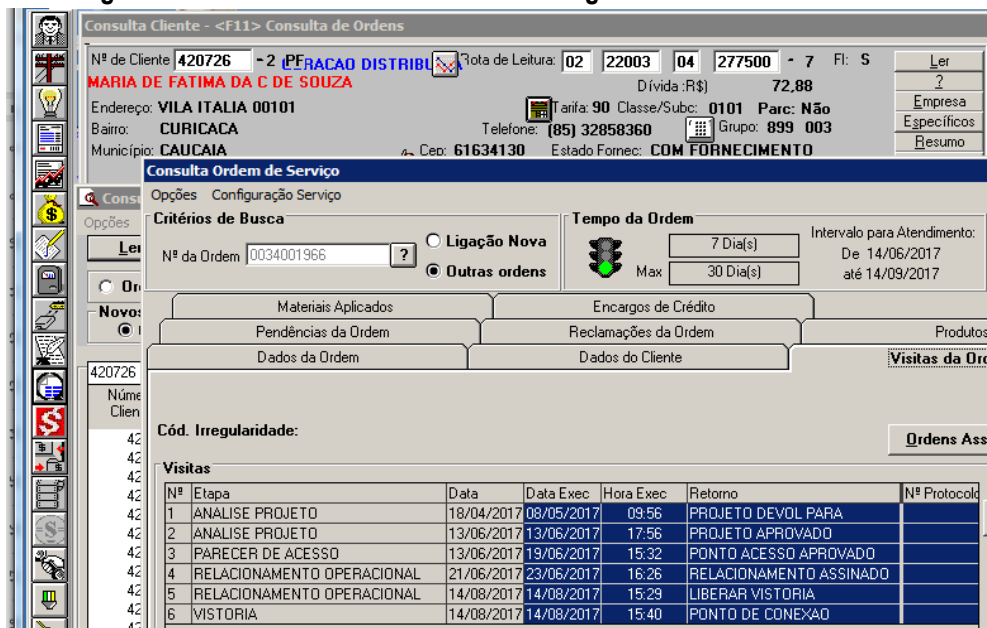
Observações de Atendimento

RECEBIDA 3 VIAS DO PROJETO PARA GERAÇÃO DISTRIBUIDA FONE 085 999888142 EMAIL JVCOSTAVALE@SOLDOBRASILENERGIA.COM.BR

Observações do Executante

Na figura 7, mostra-se a tela do sistema comercial com todas as etapas de atendimento do pedido de geração distribuída, desde a análise do projeto em 18/04/2017 até a vistoria e conexão em 14/08/2017, considerado o prazo total de atendimento. As etapas registradas são análise do projeto, emissão do parecer de acesso, encaminhamento do relacionamento operacional e a solicitação de vistoria.

Figura 7 – Tela do sistema comercial com registro do atendimento da GD



Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 420726 - 2 PFRAÇÃO DISTRIBUIDA Nota de Leitura: 02 22003 04 277500 - 7 Fl: S Ler

MARIA DE FATIMA DA C DE SOUZA Dívida (R\$): 72,88

Endereço: VILA ITALIA 00101 Tarifa: 90 Classe/Subc: 0101 Parc: Não Empresa

Bairro: CURICACA Telefone: (85) 32858360 Grupo: 899 003 Especificos

Município: CAUCAIA Cep: 61634130 Estado Fornecedor: COM FORNECIMENTO Resumo

Consulta Ordem de Serviço

Opções **Configuração Serviço**

Críticos de Busca

Nº da Ordem: 0034001966 ☐ Ligação Nova ☒ Outras ordens

Tempo da Ordem **Intervalo para Atendimento**

7 Dia(s) De 14/06/2017 até 14/09/2017

Max 30 Dia(s)

Dados da Ordem

Nº Processo: 420726

Tipo: OUTROS SERVICOS Serviço: GERAÇÃO DISTRIBUIDA

Sucursal Origem: COELCE Área Origem: Grandes Clientes - Gr A

Sucursal Destino: COELCE Área Destino: Depto de Ligação Nova

Etapa: VISTORIA Data Ingresso: 18/04/2017 11:22

Estado: ORDEM FINALIZADA Usuário: FRANCISCA DAYANA FERREIRA DE SENA

Atendimento: 0 Ordem Original:

Número TDC:

Dados de Finalização

Finalizada Por: ANA NAZARE C DO NASCIMENTO Data: 14/08/2017 15:41

Data Implantação:

Observações de Atendimento

RECEBIDA 3 VIAS DO PROJETO PARA GERAÇÃO DISTRIBUIDA FONE 085 999888142 EMAIL JVCOSTAVALE@SOLDOBRASILENERGIA.COM.BR

Observações do Executante

Cód. Irregularidade:

Ordens Ass

Visitas

Nº	Etapa	Data	Data Exec	Hora Exec	Retorno	Nº Protocolo
1	ANALISE PROJETO	18/04/2017	08/05/2017	09:56	PROJETO DEVOL PARA	
2	ANALISE PROJETO	13/06/2017	13/06/2017	17:56	PROJETO APROVADO	
3	PARECER DE ACESSO	13/06/2017	19/06/2017	15:32	PONTO ACESSO APROVADO	
4	RELACIONAMENTO OPERACIONAL	21/06/2017	23/06/2017	16:26	RELACIONAMENTO ASSINADO	
5	RELACIONAMENTO OPERACIONAL	14/08/2017	14/08/2017	15:29	LIBERAR VISTORIA	
6	VISTORIA	14/08/2017	14/08/2017	15:40	PONTO DE CONEXÃO	

A tela mostrada na figura 7, disponível no sistema comercial da Distribuidora, não dispõe todas as informações para as unidades consumidoras que fazem parte da amostra analisada, conforme pode ser verificado nas pastas anexas a este Relatório, contendo as telas das unidades consumidoras que compõe a amostra.

Pág. 34 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Na Tabela 3, são relacionadas as unidades consumidoras que tiveram os prazos de emissão do parecer de acesso superiores a 15 dias em relação à data de solicitação. Ao todo são 27 (vinte e sete) solicitações que não foram atendidas em tempo hábil, num percentual de 35,52% das unidades consumidoras da amostra.

Tabela 3 – Prazo de Emissão do Parecer de Acesso (*)						
Código da UC	Data da Solicitação de Acesso Informada pela ENEL	Data da Solicitação verificada pela Fiscalização no Synergia	Data da emissão do Parecer de Acesso Informado ENEL	Data da emissão do Parecer de Acesso da Fiscalização no Synergia	Data da emissão do Parecer no Documento	Prazo decorrido para emissão do Parecer De Acesso (dias)
420726	18/04/2017	Confere	19/06/2017	Confere	14/06/2017	62
6053752	10/01/2017	Confere	26/01/2017	Confere	27/01/2017	16
2653378	16/05/2016	Confere	10/07/2016	Não disponível	10/06/2016	55
2483911	05/09/2016	Confere	07/10/2016	Confere	Confere	32
1233707	18/08/2016	Confere	07/10/2016	Confere	Confere	50
4601917	23/06/2016	Confere	19/07/2016	Confere	Confere	26
3689085	20/06/2016	Confere	11/07/2016	Não disponível	Confere	21
836521	26/09/2016	Confere	19/10/2016	Não disponível	Confere	23
5367620	09/12/2016	Confere	02/01/2017	Confere	Não disponível	24
805896	01/06/2016	Confere	20/06/2016	Não disponível	Confere	19
8437334	21/07/2017	Confere	11/08/2017	Confere	04/08/2017	21
3073011	07/08/2017	Confere	25/08/2017	24/08/2017	Confere	18
6955123	28/03/2016	Confere	17/08/2016	Não disponível	Confere	142
991368	21/09/2016	Confere	14/10/2016	Confere	08/09/2016	23
4784585	09/05/2016	Confere	10/06/2016	Não disponível	Confere	32
7925054	13/02/2017	Confere	03/03/2017	Confere	Não disponível	18
7048989	09/06/2016	Confere	27/06/2016	Não disponível	26/06/2016	18
6586136	07/04/2016	Confere	17/06/2016	Não disponível	Confere	71
4572429	29/09/2016	Confere	28/10/2016	Não disponível	Confere	29
2703783	11/08/2016	Confere	01/12/2016	Não disponível	Confere	112
2658771	08/06/2016	Confere	24/07/2016	Não disponível	Confere	46
7524789	02/06/2016	Confere	20/06/2016	Não disponível	Confere	18
474656	02/12/2016	Confere	05/01/2017	Confere	15/12/2016	34
9010534	07/02/2017	07/08/2017	09/06/2017	Não disponível	09/06/2017	122
9000783	01/04/2016	Não disponível	10/10/2016	Não disponível	10/10/2016	192
9002854	25/04/2016	Não disponível	10/10/2016	Não disponível	10/10/2016	168
9007201	11/01/2017	Não disponível	10/02/2017	Não disponível	10/02/2017	30

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

Constatou-se ainda que para 16 (dezesseis) solicitações as datas informadas pela Distribuidora, referentes à emissão do parecer de acesso, não estão disponíveis no sistema comercial Synergia. A equipe de fiscalização baseou o cálculo do prazo nas datas informadas pela ENEL Ceará, em atendimento à RD nº: 01-FISC-ENELCE/2017, de 11/10/2017.



b) Prazos de Vistoria das Instalações

Na Tabela 4, são relacionadas as unidades consumidoras que tiveram os prazos de execução da vistoria superiores a 7 (sete) dias. Ao todo são 7 (sete) solicitações que não foram atendidas em tempo hábil, num percentual de 9,21 % das unidades consumidoras da amostra. Consta-se que para a UC 5166859, a data de vistoria informada pela ENEL não confere com a data registrada no sistema Synergia.

Tabela 4 – Prazo para realização da vistoria (*)					
Código da UC	Data da solicitação de vistoria informada pela ENEL	Data da solicitação de vistoria verificada pela da Fiscalização no Synergia	Data da realização da vistoria informada pela ENEL	Data da realização da vistoria verificada pela Fiscalização no Synergia	Prazos para a execução da vistoria (dias)
7939897	20/04/2017	Confere	28/04/2017	Confere	8
448766	27/12/2016	Confere	17/01/2017	Confere	21
7024200	13/06/2017	Confere	21/06/2017	Confere	8
5166859	15/02/2017	Confere	23/02/2017	15/03/2017	28
3687938	07/02/2017	Confere	24/02/2017	Confere	17
2703783	14/12/2016	Confere	26/12/2016	Confere	12
6604076	13/06/2017	Confere	21/06/2017	Confere	8

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

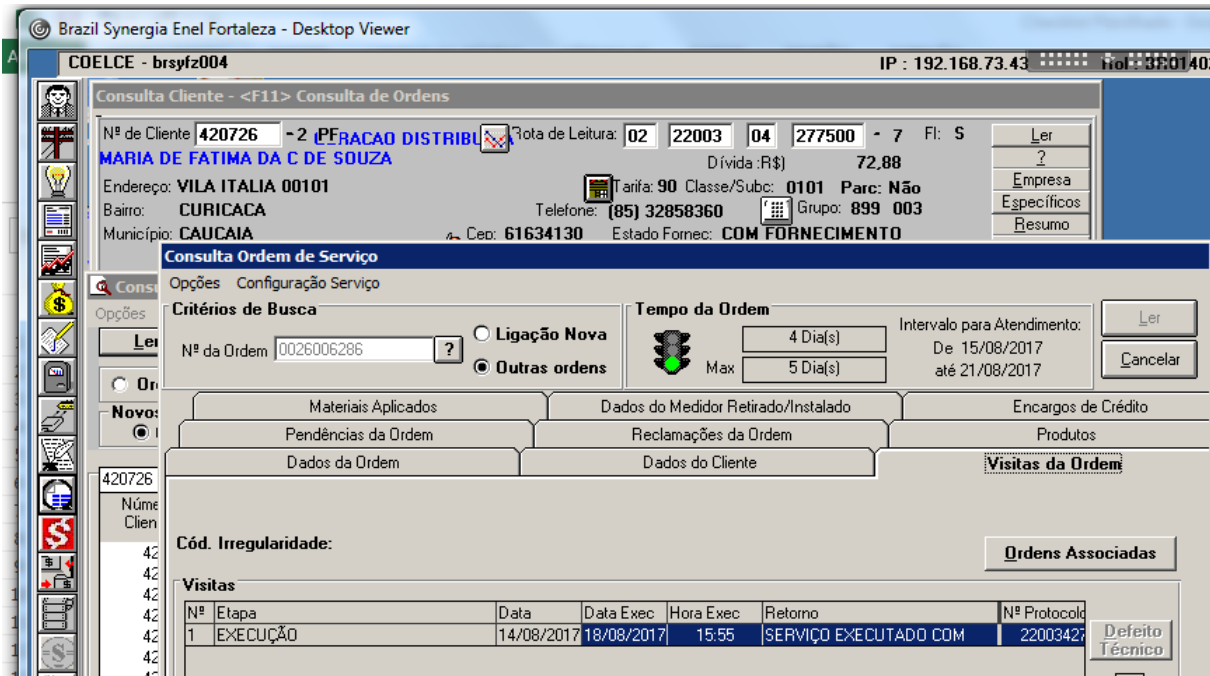
a) Prazos de Conexão das Instalações

A equipe de fiscalização constatou que a solicitação da conexão como uma operação específica relacionada com o atendimento aos consumidores, não está disponível no sistema comercial da Distribuidora. De acordo com informações prestadas pelos técnicos da ENEL, a conexão é realizada no ato da vistoria, quando também ocorre a substituição do medidor. Nesta data inicia-se vigência da relação operacional e a injeção de energia no sistema de distribuição.

Na análise das informações colhidas durante a fiscalização, constatou-se que esse procedimento não é regra corrente, pois foram identificadas no plano amostral as unidades consumidoras que não tiveram os prazos de conexão observados, conforme demonstrado na Tabela 4.

Na figura 8, consta o exemplo de um registro de substituição do medidor, que geralmente coincide com a data da vistoria. É quando a unidade consumidora passa a ter geração distribuída. Mostra o prazo da duração do atendimento que inicia em 14/08/2017 e é concluída em 18/08/2017.

Figura 8 – Tela do sistema comercial com registro da OS de conexão



Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 420726 - 2 PFRAÇÃO DISTRIBUIÇÃO Rota de Leitura: 02 22003 04 277500 - 7 FI: S Ler
 MARIA DE FATIMA DA C DE SOUZA Dívida: R\$ 72,88
 Endereço: VILA ITALIA 00101 Tarifa: 90 Classe/Subc: 0101 Parc: Não
 Bairro: CURICACA Telefone: (85) 32858360 Grupo: 899 003
 Município: CAUCAIA Cep: 61634130 Estado Forneç: COM FORNECIMENTO

Consulta Ordem de Serviço

Opções Configuração Serviço

Opções

Leitura

Novo

Crítérios de Busca

Nº da Ordem: 0026006286 ?

Ligação Nova

Outras ordens

Tempo da Ordem

Intervalo para Atendimento: De 15/08/2017 até 21/08/2017

4 Dia(s)

5 Dia(s)

Max

Cancelar

Ordens Associadas

Visitas

Nº	Etapa	Data	Data Exec	Hora Exec	Retorno	Nº Protocolo
1	EXECUÇÃO	14/08/2017	18/08/2017	15:55	SERVIÇO EXECUTADO COM	22003427

Defeito Técnico

Na Tabela 5, constam 6 (seis) unidades consumidoras com prazo entre a solicitação da conexão e sua efetiva realização superior a 7 (sete) dias, representando um percentual de 7,89 % da amostra.

Código da UC	Data da solicitação da conexão informada pela ENEL	Data da solicitação da conexão verificada pela Fiscalização	Data da conexão Informada ENEL	Data de conexão verificada pela Fiscalização no Synergia	Prazo de Conexão
6052758	05/07/2017	12/07/2017	18/07/2017	OK	13
5166859	23/02/2017	15/03/2017	15/03/2017	OK	20
3687938	24/02/2017	OK	10/03/2017	OK	14
998218	11/07/2017	OK	04/08/2017	31/07/2017	24
8164327	20/04/2017	OK	04/05/2017	20/04/2017	14
6604076	21/06/2017	OK	29/06/2017	21/06/2017	8

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

Constatou-se que há divergências entre as datas informadas pela Distribuidora e as verificadas no sistema comercial.

Não Conformidade (N.6) – Prazos para Elaborar o Parecer de Acesso

A Concessionária não cumpriu plenamente os prazos de atendimento estabelecidos nos itens 2.5.3 e 5.2, da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST:

(...)

SEÇÃO 3.7 - ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
 ...

2 ETAPAS PARA VIABILIZAÇÃO DO ACESSO

 ...

 2.5 Parecer de acesso

 ...

 2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) não existindo pendências impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminhá-lo por escrito ao acessante, sendo permitido o envio por meio eletrônico, nos seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento da solicitação de acesso:

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

 ...

5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E VISTORIA DAS INSTALAÇÕES

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante.

 ...

 (...)
Manifestação à Não Conformidade (N.6)

[...]

Com relação ao constatado na tabela 4 do Relatório de Fiscalização RF-0039/2017, temos a informar que:

✓ UC: 7939897- 05 dias úteis.

Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens														
Nº de Cliente	7939897	- 9	PJ	RACAO DISTRIBUÍDA	Rota de Leitura	03	01220	02	020600	- 6	Fl: S	Ler		
FLOWMARFE FAB AP EQUIP MED CONT				Dívida: R\$				496,77						
Endereço:	RU CENTRAL LOT CAJAZEIRAS I 00615				Tarifa:	92	Classe/Subc:	0301	Parc:	Não		Empresa		
Bairro:	C. FUNCIONARIOS				Telefone:	(85) 99420074				Grupo:	899 003		Específicos	
Município:	FORTALEZA				Cep:	60864205				Estado Fornecedor:	COM FORNECIMENTO		Resumo	
Tarifa Branca: Não				Dívida Vencida				0,00		Dívida a Vencer		496,77		Cancelar

- Data da Solicitação da Vistoria – 20/04/2017
 - Data da Execução da Vistoria – 28/04/2017
- Os dias 22 e 23 de abril caíram em final de semana (sábado e domingo)

Consulta Ordem de Serviço

Opções Configuração Serviço

Critérios de Busca

Nº da Ordem: 0026005883 ? ☐ Ligação Nova ☒ Outras ordens

Tempo da Ordem

Intervalo para Atendimento: De 24/04/2017 até 28/04/2017

5 Dia(s) Max 5 Dia(s)

Ler Cancelar

Materiais Aplicados Dados do Medidor Retirado/Instalado Encargos de Crédito

Pendências da Ordem Reclamações de Prazos Produtos

Dados da Ordem Dados do Cliente **Visitas da Ordem**

Cód. Irregularidade:

Ordens Associadas

Visitas

Nº	Etapa	Data	Data Exec	Hora Exec	Retorno	Nº Protocolo
1	EXECUÇÃO	20/04/2017	28/04/2017	09:09	SERVIÇO EXECUTADO COM	51001249

Defeito Técnico

1

(Na sequência a ENEL Ceará apresenta as telas do seu sistema comercial e argumentos semelhantes para as unidades consumidoras 7024200, 5166859, 3687938 e 6604076, não apresentando justificativas para as unidades consumidoras 448766 e 2703783, também constantes na Tabela 4 do Relatório de Fiscalização).

Com relação ao constatado na tabela 5 do Relatório de Fiscalização RF-0039/2017, temos a informar que:

✓ **UC: 6052758 – 04 dias úteis**

Consulta Cliente - <F11> Consulta de Ordens

Nº de Cliente: 6052758 - 7 PF GERMANA ALVES CORSINO Rota de Leitura: 03 01260 28 357400 - 9 Fl: S

Dívida :R\$) 1.068,77

Endereço: RU FRANCISCO VASCONCELOS ARRUDA 01020 Tarifa: 90 Classe/Subc: 0101 Parc: Não

Bairro: JD. OLIVEIRAS Telefone: (85) 99882100 Grupo: 899 003

Município: FORTALEZA Cep: 60821220 Estado Forne: COM FORNECIMENTO

Tarifa Branca: Não Dívida Vencida 0,00 Dívida a Vencer 1.068,77

Ler ? Empresa Específicos Resumo Cancelar

- **Data da Solicitação da Conexão – 04/07/2017**
- **Data da Execução da Conexão – 18/07/2017**

Na primeira visita ao cliente a equipe chegou ao local e encontrou um defeito técnico (a caixa do medidor fora do padrão) em 05/07/2017, ficando a ordem suspensa. Cliente entrou em contato dia 12/07/2017 para solicitar uma nova visita e informar que já havia regularizado o defeito. A nova visita aconteceu em 18/07/2017, onde foi realizada a vistoria e substituição do medidor de GD.

Consulta Ordem de Serviço

Opções Configuração Serviço

CrITÉrios de Busca

Nº da Ordem ? ☐ Ligação Nova ☒ Outras ordens

Tempo da Ordem

 Max

Intervalo para Atendimento: De 13/07/2017 até 19/07/2017

Materiais Aplicados Dados do Medidor Retirado/Instalado Encargos de Crédito

Pendências da Ordem Reclamações de Prazos Produtos

Dados da Ordem Dados do Cliente **Visitas da Ordem**

Cód. Irregularidade:

Visitas

Nº	Etapas	Data	Data Exec	Hora Exec	Retorno	Nº Protocolo
1	EXECUÇÃO	04/07/2017	05/07/2017	15:50	DEFEITO TECNICO CLIENTE	51001575
2	EXECUÇÃO	12/07/2017	18/07/2017	10:20	SERVIÇO EXECUTADO COM	51001615

2

Defeitos Técnicos na Visita

Número da Ordem Nº Visita

Defeitos Técnicos Apresentados

Defeito Técnico	Informação Complementar
CAIXA FORA DO PADRÃO	TROCAR CAIXA

(Na sequência a ENEL Ceará apresenta as telas do seu sistema comercial e argumentos semelhantes para as demais unidades consumidoras constantes na Tabela 5 do Relatório de Fiscalização).

Assim sendo, em função do acima descrito, solicitamos que a Não Conformidade N.6 seja desconsiderada. [...]

Pág. 40 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

47. Com relação a Não Conformidade (N.6), vinculada a Constatação (C.4) - Prazos de Atendimento à Solicitação de Acesso de Geração Distribuída, a Distribuidora:

- Não apresenta, em sua Manifestação ao TN, justificativas para os procedimentos não conformes adotados para as 27 (vinte e sete) unidades consumidoras constantes na Tabela 3 do Relatório de Fiscalização.
- Apresenta, em sua Manifestação ao TN, as telas do seu sistema comercial associadas a argumentos plausíveis para justificar os procedimentos adotados para as unidades consumidoras 7024200, 5166859, 3687938 e 6604076, porém se omitiu com relação as unidades consumidoras 448766 e 2703783, também constantes na Tabela 4 do Relatório de Fiscalização.
- Apresenta, em sua Manifestação ao TN, as telas do seu sistema comercial associadas a argumentos plausíveis para justificar os procedimentos adotados para todas as unidades consumidoras constantes na Tabela 5 do Relatório de Fiscalização.

48. Nestas condições, a Não Conformidade (N.6) está mantida e confirmada, com a devida revisão da sua abrangência, quando da dosimetria, em função das justificativas apresentadas, parcialmente, pela Distribuidora.

Constatação (C.5) – Documentos Necessários à Solicitação de Acesso

[...] A equipe de Fiscalização analisou a documentação exigida no encaminhamento das solicitações de acesso, para os consumidores da amostra nos seguintes aspectos:

- Utilização os formulários anexos à Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, de acordo com o nível de potência da unidade geradora;
- Anotação de responsabilidade técnica – ART;
- Projeto Elétrico das Instalações;
- Memorial descritivo do projeto;
- Diagrama Unifilar;
- Certificação do inversor fornecida pelo Inmetro.
- Informações do Parecer de Acesso.

Complementarmente, transcreve-se, a seguir, a documentação a ser juntada aos Anexos II e III da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, que estabelece a documentação exigida na solicitação de acesso:

(...)

ANEXO II – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 10kW

1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração.
2. Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção (inversor, se for o caso) /Medição e memorial descritivo da instalação.



3. *Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.*
4. *Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg*
5. *Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012*
6. *Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver).*
7. *Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)*
- (...)

(...)

ANEXO III – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 10kW

1. *ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração;*
2. *Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo;*
3. *Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção;*
4. *Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede;*
5. *Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg*
6. *Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012*
7. *Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver);*
8. *Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver).*
- (...)

Nesta ênfase, a fiscalização foi conduzida:

1 – Consideração Geral

Nas análises dos pareceres de acesso, para micro e minigeração distribuída, constatou-se que os mesmos apresentam o mesmo conteúdo no que tange a atender as condições para a conexão da central geradora, em função do nível de potência. Entretanto, nas solicitações de acesso constantes na norma da ENEL Ceará, ela estabeleceu que seja informada a amperagem do disjuntor de entrada da instalação e retirou o item 4 da Documentação a ser encaminhada: 4 - Dados necessários para registro da central geradora (site www.aneel.gov.br).

Constatou-se que as condições estabelecidas, no parecer de acesso, são isonômicas para todas as solicitações, levando-se em consideração a potência da Central Geradora.

A Fiscalização analisou a Norma da Distribuidora que regula a relação com os consumidores que solicitam acesso a geração distribuída e constatou que existem tópicos que devem ser alterados para ficar em consonância com a regulação da ANEEL, os quais se passam a relatar.

a) Item 6.2.3

Apesar de o item 6.2.3 tratar da forma de conexão (nível de tensão e quantidade de fases) das unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída, a última frase do dispositivo parece estar deslocada do contexto, pois apresenta um exemplo de divisão de usinas para enquadramento na REN nº 482/2012. Da leitura do documento, percebe-se que o item 6.2.6 trata do tema atinente à frase deslocada do item 6.2.3. Dessa forma, é possível que tenha ocorrido uma pequena falha de formatação, de maneira que a última frase do item 6.2.3 talvez devesse ser transferida para o final do item 6.2.6.



b) Item 6.4.2

O item 6.4.2 da norma da distribuidora estabelece que “na Coelce as unidades consumidoras de baixa e média tensão devem realizar a solicitação de acesso nas lojas Construtora”. Em princípio, essa determinação está em desacordo com o comando do art. 13-A da REN nº 482/2012, que determina que a distribuidora deve disponibilizar um “sistema eletrônico que permita ao consumidor o envio da solicitação de acesso (...) e o acompanhamento de cada etapa do processo”.

Neste particular, a Distribuidora apresentou uma ferramenta online (<http://www.eneldistribuicao.com.br/ce>) que permite aos consumidores cadastrados encaminhar a solicitação eletronicamente, porém não é possível esclarecer o cumprimento efetivo do disposto no art. 13-A da REN nº 482/2012, com base na referida ferramenta.

c) Item 6.5.1

O item 2.4.4 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST estabelece que a solicitação de acesso deve conter um dos três formulários específicos constantes no anexo da Seção juntamente com os documentos listados para cada caso. O dispositivo regulamentar determina ainda que a distribuidora não pode solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários.

Nesse contexto, a eventual necessidade de apresentação de licença ou declaração do órgão ambiental expressa no item 6.5.1 – documentação essa não prevista nos Formulários de Solicitação de Acesso – está em desacordo com o item 2.4.4 da Seção 3.7.

d) Itens 7.2.2 e 7.2.3

Os documentos descritos nas alíneas “b” a “g” dos itens 7.2.2 e 7.2.3 não estão condizentes com aqueles listados nos anexos III e IV da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, devendo assim alterá-los para atender o disposto nos referidos anexos.

e) Item 14.1.9

O item 14.1.9 da Norma da distribuidora esclarece que a solicitação de vistoria deve conter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. No entanto, esse tipo de documento é apresentado durante a etapa de Solicitação de Acesso, não de vistoria, e sua apresentação já está prevista na alínea “b” dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3.

2 – Unidades Consumidoras do Grupo B**a) Formulário de Solicitação de Acesso e Apresentação da ART**

Na Tabela 7, constam 21 (vinte e uma) solicitações de acesso que não atenderam plenamente o disposto no anexo da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, representando 28,94% da amostra analisada.

Tabela 7 – Adoção do Formulário de Solicitação e Apresentação da ART (*)	
Código da UC	Aplicação dos Formulários Anexos 3.7
1233707	Não adota Anexo III, rasurado o Anexo II
8409562	Sem data da Assinatura
8437334	Sem data da assinatura
1714551	Sem data da Assinatura

Tabela 7 – Adoção do Formulário de Solicitação e Apresentação da ART (*)	
Código da UC	Aplicação dos Formulários Anexos 3.7
4524549	Sem data da Assinatura
728909	Sem data da Assinatura
2703783	Sem data da Assinatura
998218	Sem data da assinatura e não solicitado projeto para potência superior a 10 kW.
6029704	Falta a data e a assinatura
7409257	Falta a data e a assinatura
4572429	Sem data da Assinatura (**)
2658771	Não atualiza do formulário de Solicitação
7268625	Não encaminhado (**)
3073011	Utiliza o Anexo III para potência inferior a 10 kW
7925054	Utiliza o Anexo II para potência superior a 10 kW
8164327	Solicita tipo de ramal para potência inferior a 10 kW
4938142	Solicita projeto para potência inferior a 10 kW
5743078	Solicita tipo de ramal para potência inferior a 10 kW
7939897	Solicita ramal e não solicita tipo de conexão para potência inferior a 10 kW.
6955123	Solicita ramal e não solicita tipo de conexão para potência inferior a 10 kW.
4805307	Não solicita projeto para potência superior a 10 kW

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

(**). Para as 2 (duas) unidades consumidoras assinaladas, juntamente com o projeto, não foram encaminhadas a Anotação de Responsabilidade Técnica.

Constatou-se ainda que, na Norma de Procedimentos da ENEL Ceará, NT – Br – 010, que os formulários para a solicitação de acesso A1 e A2, para central geradora com potência inferior a 10 kW e, potência superior a 10 kW até 75 kW, respectivamente, não seguem o modelo estabelecido pela ANEEL na Seção 3.7, do Módulo 3, do PRODIST. A ENEL Ceará, adicionalmente, solicita a amperagem do disjuntor geral da instalação da entrada de serviços da unidade consumidora.

Nos Anexos A1, A2 e A3, não consta o item 4 – Documentação necessária a informação – “Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL.”.

b) Projeto Elétrico

De acordo com o disposto no item 2.4.4 da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, o projeto elétrico é exigido para solicitações de geração distribuída com potência superior a 10 kW. No plano amostral, constam 12 (doze) solicitações de acesso enquadradas nesta condição. A equipe de fiscalização analisou a documentação fornecida pela Distribuidora e constatou que, para essas unidades consumidoras, este requisito foi atendido.

c) Diagrama Unifilar

De acordo com o disposto no item 2.4.4 da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, o diagrama unifilar é exigido em solicitações de geração distribuída para todos os níveis de potência. A equipe de fiscalização analisou a documentação fornecida e constatou que, para 29 (vinte e nove) unidades

consumidoras relacionadas na Tabela 9, a seguir, este requisito não foi atendido, representando 38,15 % da amostra.

Tabela 9 – Solicitações sem o Diagrama Unifilar (*)	
Código da UC	Diagrama unifilar
6955123	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
6586136	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
805896	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
7524789	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4601917	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
6139367	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
6136023	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
2703783	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
991368	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
836521	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4572429	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
474656	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
5367620	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
7939897	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
1714551	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4604531	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
6925926	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4524549	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4915384	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
998218	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
7249563	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
8437334	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
7268625	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
8505951	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
753566	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
2653378	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
6139367	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
3689085	Não encaminhou o Diagrama Unifilar
4007174	Não encaminhou o Diagrama Unifilar

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

d) Memorial Descritivo

De acordo com o disposto no item 2.4.4 da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, o memorial descritivo é exigido para solicitações de geração distribuída para todos os níveis de potência. Foi constatado que para a unidade consumidora 7268625 não foi encaminhado o memorial descritivo.



3 – Unidades Consumidoras do Grupo A

No plano amostral analisado pela fiscalização, constam 7 unidades consumidoras do Grupo A. A equipe fiscalização analisou a documentação exigida na Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST e constatou que para essas unidades consumidoras, a Concessionária não encaminhou parte dos documentos exigidos na solicitação de acesso, conforme mostrado na Tabela 10:

Tabela 10 – Documentos não encaminhados para Solicitações de Acesso Grupo A					
Código da UC	Potência da Central Geradora (kW)	Projeto Elétrico	Diagrama Unifilar	Memorial Descritivo	Certificação dos Inversores
9008306	54	Não	Não	Não	Não
9006504	60	Não	Não	Não	Não
9000783	2983	Não	Não	Não	Não
9002854	499	Não	Não	Não	Não
9007201	20	Não	Não	Não	Não
9010534	9	Não se aplica	Não	Não	Não
9002283	7	Não se aplica	Não	Não	Não

(*). As telas, que evidenciam e documentam a não conformidade para cada uma das unidades consumidoras, estão no Anexo 2 deste Relatório de Fiscalização.

Não Conformidade (N.7) – Documentação Necessária à Solicitação de Parecer de Acesso

No atendimento às solicitações de consumidores para a conexão de geração distribuída, a ENEL Ceará não cumpriu integralmente o disposto nos Anexos I, II e III, da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, relativos aos requisitos a seguir transcritos:

(...)

SEÇÃO 3.7 - ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

...

2.4 Solicitação de acesso

...

2.4.4 A solicitação de acesso deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração e minigeração distribuída constante nos Anexos II, III e IV desta Seção, conforme potência instalada da geração, acompanhado dos documentos pertinentes a cada caso, não cabendo à distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos Formulários.

(...)

Manifestação à Não Conformidade (N.7)

[...] Com relação à Tabela 9 – Solicitações sem diagrama unifilar: estavam disponíveis nas pastas físicas dos processos, as quais foram mostradas quando da fiscalização. Como evidência estamos anexando a esta manifestação os diagramas unifilares das unidades consumidoras citadas na tabela em referência.

Com relação à Tabela 10 – Documentos não encaminhados para Solicitação de Acesso Grupo A: estavam disponíveis nas pastas físicas dos processos, as quais foram mostradas quando da fiscalização. Como evidência estamos anexando a esta manifestação os diagramas unifilares das unidades consumidoras citadas na tabela em referência.

De acordo com o anteriormente exposto, solicitamos desconsiderar a Não Conformidade N.7.

[...]

49. Acatam-se as justificativas apresentadas pela Distribuidora, no atinente às unidades consumidoras listadas, tanto na Tabela 9, quanto na Tabela 10, da Constatação (C.5) – Documentos Necessários à Solicitação de Acesso.

50. A Distribuidora não apresentou justificativas para as irregularidades relacionadas na Tabela 7 da Constatação (C.5) – Documentos Necessários à Solicitação de Acesso.

51. Nestas condições, a Não Conformidade (N.7) está mantida e confirmada, com a devida revisão da sua abrangência, quando da dosimetria, em função das justificativas apresentadas, parcialmente, pela Distribuidora.

Constatação (C.6) – Informações Obrigatórias nas Faturas de Energia

Para avaliar o faturamento das unidades consumidoras com geração distribuída, a equipe de fiscalização solicitou, à ENEL Ceará, cópia das faturas emitidas para o período analisado, limitadas aos últimos 12 meses.

No faturamento das unidades consumidoras, a Distribuidora encaminha aos consumidores a “segunda via” da fatura (Anexo 3), juntamente com uma correspondência (Anexo 4), demonstrando a memória de cálculo dos valores faturados. Nas Figuras 1 e 2, do Anexo I, constam cópias da segunda via da fatura e da carta com a memória de cálculo, respectivamente.

Analisando a citada segunda via da fatura de energia elétrica encaminhada aos consumidores com geração distribuída, constatou-se que informações obrigatórias estabelecidas na REN ANEEL 414/2010, não estão sendo observadas.

De acordo com o disposto na REN ANEEL 482/2012, a fatura bem como a segunda via da mesma devem conter ainda as seguintes informações, que conforme constatado não estão sendo contempladas pela Distribuidora:

- a) informação da participação da unidade consumidora no sistema de compensação de energia elétrica;
- b) o saldo anterior de créditos em kWh;
- c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário;
- d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário;
- e) histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de faturamento;
- f) o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade consumidora;
- g) o total de créditos expirados no ciclo de faturamento;
- h) o saldo atualizado de créditos;
- i) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em que ocorrerá;

Não Conformidade (N.8) – Informações na Fatura de Energia Elétrica

A Concessionária não cumpriu o disposto nos artigos 119 e 123 da Resolução Normativa ANEEL 414, de 9 de setembro de 2010:

Art. 119

A fatura de energia elétrica deve conter, de forma clara e objetiva, informações referentes: à identificação do consumidor e da unidade consumidora; ao valor total devido e à data de vencimento; às grandezas medidas e faturas, às tarifas publicadas pela ANEEL aplicadas e aos respectivos valores relativos aos produtos e serviços prestados; ao histórico de consumo; e aos impostos e contribuições incidentes.

(...)

Art. 123

A segunda via da fatura deve ser emitida com todas as informações constantes na primeira via e, adicionalmente, conter em destaque a expressão “segunda via”. (...)

Manifestação à Não Conformidade (N.8)

[...] Informamos que a amostra das 96 unidades consumidores contém 8 minigerações, ou seja, gerações instaladas em consumidores Grupo A, conforme abaixo elencadas:

(Na sequência a ENEL Ceará lista as 8 minigerações).

Ressalte-se que na ENEL Ceará as faturas para unidades consumidoras do Grupo A, com Geração Distribuída, são faturadas conforme o disposto no Art. 119 da REN nº 414 de 2010, caso seja necessário, a segunda via é emitida conforme disposto no Art. 123, ou seja, atende todo o disposto no Art. 119. Esta afirmação pode ser facilmente verificada nos documentos, anexados pela ENEL Ceará, em resposta à RD nº: 02-FISC-ENELCE/2017. Como exemplo, segue imagem da fatura da UC 9008306.

(Na sequência a ENEL Ceará apresenta o exemplo mencionado).

De acordo com o anteriormente exposto, solicitamos desconsiderar a Não Conformidade N.8, no que tange a unidades consumidoras, com Geração Distribuída, do Grupo A.

52. A Distribuidora admite, em sua Manifestação, o procedimento não conforme para as unidades consumidoras do Grupo B e com microgeração.

53. Deste modo, a Não Conformidade (N.8) está mantida e confirmada.

IV – DA DECISÃO

54. Decide-se pela instauração de processo administrativo punitivo em desfavor da ENEL Distribuição Ceará (Companhia Energética do Ceará), conforme o disposto no artigo 20, § 2º, da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, em razão da confirmação das **Não Conformidades N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 e N.8**, oportunidade em que se registra também a manutenção das Determinações D.1, D.2 e D.3, todas constantes do Relatório de Fiscalização RF-0039/2017-SFE, integrante do Termo de Notificação nº 0002/2018-SFE.



IV.1 – DAS INFRAÇÕES E RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS

55. As infrações a seguir enumeradas encontram-se assim tipificadas na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004:

a) Infração decorrente da Não Conformidade N.1:

Art. 6º. *Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo I:*

(...)

X – criar dificuldades à fiscalização para o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização;

b) Infração decorrente das Não Conformidades N.2 e N.4:

Art. 5º. *Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II:*

(...)

VIII – descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

c) Infrações decorrentes das Não Conformidades N.3 e N.5:

Art. 7º. *Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV:*

(...)

X – fornecer informação falsa à ANEEL;

d) Infração decorrente da Não Conformidade N.6 e N.7:

Art. 4º. *Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo I:*

(...)

IV – deixar de atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação e/ou no contrato;

e) Infração decorrente da Não Conformidade N.8:

Art. 3º. *Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de advertência:*

(...)

III – deixar de prestar informações aos consumidores, quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão;

IV.2 – DA DOSIMETRIA

56. O artigo 14 da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, assim estabelece:

Art. 14. *Sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão, os valores das multas serão determinados mediante aplicação, sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração, dos seguintes percentuais:*

Pág. 49 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Grupo I: até 0,01% (um centésimo por cento);
 Grupo II: até 0,1% (um décimo por cento);
 Grupo III: até 1% (um por cento);
 Grupo IV: até 2% (dois por cento).

57. Por sua vez, o artigo 15 da citada Resolução define os condicionantes que devem ser considerados na fixação do valor da multa:

Art. 15. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível, nos últimos quatro anos.

58. No que concerne ao condicionante relativo à existência de sanções administrativas irrecorríveis em desfavor da Concessionária durante os últimos quatro anos, as dosimetrias dispostas para cada penalidade no presente documento consideraram os processos dispostos no Quadro 1, relativizados conforme Quadro 2. Veja-se:

Item	Processo	Auto de Infração	Última Decisão e respectiva data de publicação*
1	PCEE/CEE/0008/2009	AI\CEE\0003\2013	Despacho Diretoria nº 460 - 26/2/2015
2	PCEE/CEE/0039/2011	AI/CEE/0027/2013	Despacho Diretoria nº 549 - 11/3/2015
3	PCEE/CEE/0023/2012	AI/CEE/0014/2012	Despacho Diretoria nº 646 - 16/3/2015
4	PCEE/CEE/0013/2005	AI/CEE/0007/2007	Despacho Diretoria nº 771 - 1/4/2015
5	PCEE/CEE/0014/2010	AI/CEE/0003/2012	Despacho Diretoria nº 1072 - 27/4/2015
6	PCEE/CEE/0008/2013	1002/2013-ARCE-SFE	Despacho Diretoria nº 1180 - 5/5/2015
7	PCEE/CEE/0009/2012	AI/CEE/0011/2012	Despacho Diretoria nº 1565 - 26/5/2015
8	PCEE/CEE/0027/2008	AI/CEE/0024/2011	Despacho Diretoria nº 1709 - 2/6/2015
9	PCEE/CEE/0038/2011	AI/CEE/0030/2013	Despacho Diretoria nº 1778 - 12/6/2015
10	PCEE/CEE/0029/2013	1004/2013-ARCE-SFE	Despacho Diretoria nº 1958 - 26/6/2015
11	PCEE/CEE/0040/2011	AI/CEE/0029/2013	Despacho Diretoria nº 2292 - 17/7/2015
12	PCEE/CEE/0070/2014	0001/2015-ARCE-SFE	Despacho Super nº - 18/8/2015
13	PCEE/CEE/0051/2013	0001/2014-ARCE-SFE	Despacho Diretoria nº 2725 - 24/8/2015
14	PCEE/CEE/0018/2012	AI/CEE/0004/2012	Despacho Diretoria nº 2722 - 24/8/2015
15	PCEE/CEE/0043/2011	AI/CEE/0032/2013	Despacho Diretoria nº 2801 - 31/8/2015
16	PCEE/CEE/0007/2015	0004/2015-ARCE-SFE	22/9/2015
17	PCEE/CEE/0076/2011	AI/CEE/0002/2014	Despacho Diretoria nº 3289 - 28/9/2015
18	PCEE/CEE/0042/2011	AI/CEE/0033/2013	Despacho Diretoria nº 3579 - 29/10/2015
19	PCEE/CEE/0044/2011	AI/CEE/0025/2013	Despacho Diretoria nº 3732 - 20/11/2015
20	PCEE/CEE/0028/2010	AI/CEE/0023/2013	Despacho Diretoria nº 3821 - 2/12/2015
21	PCEE/CEE/0043/2012	AI/CEE/0012/2013	Despacho Diretoria nº 121 - 27/1/2016
22	PCEE/CEE/0018/2010	AI/CEE/0014/2013	Despacho Diretoria nº 223 - 1/2/2016
23	PCEE/CEE/0077/2011	AI/CEE/0036/2013	Despacho Diretoria nº 120 - 4/2/2016
24	PCEE/CEE/0009/2015	0005/2015-ARCE-SFE	Despacho Super nº - 15/2/2016



Pág. 50 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Item	Processo	Auto de Infração	Última Decisão e respectiva data de publicação*
25	PCEE/CEE/0041/2011	AI/CEE/0034/2013	Despacho Diretoria nº 438 - 1/3/2016
26	PCEE/CEE/0067/2011	AI/CEE/0037/2013	Despacho Diretoria nº 435 - 1/3/2016
27	PCEE/CEE/0001/2012	AI/CEE/0007/2012	Despacho Diretoria nº 467 - 2/3/2016
28	PCEE/CEE/0012/2011	AI/CEE/0001/2014	Despacho Diretoria nº 524 - 9/3/2016
29	PCEE/CEE/0013/2010	AI/CEE/0021/2013	Despacho Diretoria nº 576 - 14/3/2016
30	PCEE/CEE/0024/2010	AI/CEE/0022/2013	Despacho Diretoria nº 577 - 17/3/2016
31	PCEE/CEE/0021/2008	AI/CEE/0012/2012	Despacho Diretoria nº 695 - 28/3/2016
32	PCEE/CEE/0058/2011	AI/CEE/0003/2014	Despacho Diretoria nº 1426 - 7/6/2016
33	PCEE/CEE/0004/2016	0002/2016-ARCE-SFE	15/6/2016
34	48500.006700/2010-83	097/2012-SFF	Despacho Diretoria nº 2584 - 3/10/2016
35	PCEE/CEE/0005/2010	AI/CEE/0020/2013	Despacho Diretoria nº 451 - 17/2/2017
36	PCEE/CEE/0020/2014	0004/2014-ARCE-SFE	Despacho Diretoria nº 1677 - 16/6/2017
37	PCEE/CEE/0024/2016	0001/2017-ARCE-SFE	Despacho Super nº - 11/8/2017

Quadro 2

Quantidade de sanções:	1 a 4	5 a 8	9 a 12	13 a 16	17 a 20	Acima de 20
Percentual [%]:	10	20	40	60	80	100

59. O percentual final e correspondente para cada penalidade é assim alcançado:

- (1) Somatória dos resultados das avaliações dos condicionantes (gravidade da infração, danos resultantes ao serviço e/ou aos usuários, vantagem auferida pela Concessionária, existência de sanções administrativas irrecorríveis em desfavor da Concessionária durante os últimos quatro anos), considerando seus respectivos pesos; e
- (2) O resultado da somatória explanada no item anterior multiplicado (i) pela abrangência considerada para a infração; (ii) pelo valor máximo da penalidade de multa definido para o respectivo grupo; e (iii) pelo fator de reincidência, estes últimos dois estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63, de 2004.

60. Decide-se pela aplicação da penalidade de advertência originada pela **Não Conformidade N.8**, uma vez que tipificada no artigo 3º da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004.

61. Para a infração decorrente da **Não Conformidade N.1**, os condicionantes são assim avaliados:



- (a) A gravidade da infração está associada às inconsistências nas informações prestadas pela Distribuidora, bem como às dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da autuada, especialmente quando da fiscalização *in loco*, acarretando atrasos na execução da fiscalização correspondente;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;
- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência vincula-se a procedimento não conforme da distribuidora, o que ensejaria um percentual de 100% (cem por cento). Entretanto, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além do poder discricionário da Administração Pública na fixação dos condicionantes da penalidade, decide-se abrandar o percentual de abrangência para 10% (dez por cento); e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade N.1, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.1			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	10,00	50,00	5,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			15,00%
6 – Abrangência:			10,00%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo III:			1%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,015%

62. Para a infração decorrente da **Não Conformidade N.2**, que se refere à divisão de centrais geradoras existentes, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade da infração está associada ao fato de a conduta da Concessionária deturpar o objetivo central da regulamentação, qual seja, o de viabilizar a redução das barreiras para a instalação de geração distribuída, a partir de fontes incentivadas, para os empreendimentos de pequeno porte conectados na rede de distribuição de energia elétrica. Desta maneira, verificam-se que não foram criados mecanismos de incentivos regulatórios para as usinas de maior porte e, assim, compreende-se que a divisão da Central Eólica de Prainha (10 MW) em 2 (duas) unidades de minigeração (Prainha I e Prainha II), com potência de 5 MW cada, viola o cerne pelo qual o regulamento (REN nº 482, de 2012) foi concebido;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;

- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência vincula-se a procedimento não conforme da distribuidora, o que enseja a fixação do percentual de 100% (cem por cento), ao passo em que efetivamente houve a implantação de unidades consumidoras com Geração Distribuída em integral inobservância ao que preconiza ato administrativo normativo aplicável à espécie (REN nº 482, de 2012); e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade N.2, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.2			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	100,00	50,00	50,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			60,00%
6 – Abrangência:			100,00%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo II:			0,10%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,06%

63. Para a infração decorrente da **Não Conformidades N.4**, que se refere à divisão de Central de Geração para enquadramento como Microgeração Distribuída, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade da infração está associada ao fato de a conduta da Concessionária deturpar o objetivo central da regulamentação, qual seja, o de viabilizar a redução das barreiras para a instalação de geração distribuída, a partir de fontes incentivadas, para os empreendimentos de pequeno porte conectados na rede de distribuição de energia elétrica. Desta maneira, verificam-se que não foram criados mecanismos de incentivos regulatórios para as usinas de maior porte e, assim, compreende-se que o procedimento irregular realizado pela distribuidora, qual seja, de realizar a divisão de central geração em várias unidades para enquadramento das mesmas como microgeração distribuída, não levando em consideração à existência de vedação expressa do órgão regulador a respeito (REN nº 482, de 2012), viola o cerne pelo qual o regulamento foi concebido;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;
- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;

- (d) A abrangência vincula-se a procedimento não conforme da distribuidora, o que enseja a fixação do percentual de 100% (cem por cento), ao passo em que efetivamente houve a implantação de unidades consumidoras com Geração Distribuída em integral inobservância ao que preconiza ato administrativo normativo aplicável à espécie (REN nº 482, de 2012); e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade N.4, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.4			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	100,00	50,00	50,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			60,00%
6 – Abrangência:			100,00%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo II:			0,10%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,06%

64. Para as infrações decorrentes das **Não Conformidades N.3 e N.5**, que se referem ao fato de a Distribuidora prestar informações falsas à ANEEL, em situações diferentes e independentes umas das outras, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade das infrações está associada ao fato de a Distribuidora violar os deveres do administrado, especialmente ao deixar de expor os fatos conforme a verdade, bem como por não prestar as informações solicitadas de maneira correta, eficiente e coerente, deixando-se de colaborar com o órgão regulador para o esclarecimento dos fatos. Contrariamente aos deveres mandamentais apresentados, tem-se que a autuada agiu de maneira antagônica à conduta esperada, ou seja, mediante apresentação de informações falsas e que tinham nítido viés de tentar demonstrar uma suposta regularidade sobre os aspectos criteriosamente pontuados nas respectivas Não Conformidades;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;
- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência vincula-se a procedimento não conforme da distribuidora, o que ensejaria um percentual de 100% (cem por cento). Entretanto, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além do poder discricionário da Administração Pública na fixação dos condicionantes da penalidade, decide-se abrandar o percentual de abrangência para 20% (vinte por cento); e



- (e) Na dosimetria utilizada para as Não Conformidades N.3 e N.5, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.3 e N.5			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	50,00	50,00	25,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			35,00%
6 – Abrangência:			20,00%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo IV:			2%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,14%

65. Para a infração decorrente das **Não Conformidade N.6**, que se refere ao não cumprimento pleno dos prazos de elaboração e atendimento dos pareceres de acesso, estabelecidos no Módulo 3 do PRODIST, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade da infração está relacionada à transgressão dos prazos de atendimento estabelecidos nos itens 2.5.3 e 5.2, da Seção 3.7, do Módulo 3, do PRODIST, prejudicando o direito de o acessante ser atendido consoante os ditames regulatórios e, por consequente, de maneira a ser informado tempestivamente acerca das condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, além dos requisitos técnicos que permitam a regular conexão das instalações do acessante nos prazos regulamentares;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;
- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência, tendo em vista que se acataram parcialmente os argumentos da Distribuidora atinentes à Não Conformidade N.6, passa a ser igual a 38%, obtida da divisão de $(29/76) \times 100 = 38\%$, pois a Distribuidora não apresentou argumentos plausíveis para as 27 Unidades Consumidoras – UCs da Tabela 3 e para 2 UCs da Tabela 4 da Constatação (C.4) do Relatório de Fiscalização; e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidades N.6, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.6			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	25,00	50,00	12,50%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			22,50%
6 – Abrangência:			38,00%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo I:			0,01%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,000855%

66. Para a infração decorrente das **Não Conformidade N.7**, que se refere a análise da documentação requerida no encaminhamento das solicitações de acesso, conforme estabelecido no Módulo 3 do PRODIST, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade da infração vincula-se aos riscos associados à ausência da documentação completa exigida na regulamentação para o encaminhamento das solicitações de acesso, caracterizados pela possibilidade da ocorrência de falhas de projeto que possam degradar a operação das instalações do acessante, ou mesmo do sistema elétrico da distribuidora. Ademais, mostram-se graves as condutas de a fiscalizada proceder com a adoção de exigências adicionais às previstas na regulamentação, ensejando aumento da burocracia necessária para o acesso às instalações da distribuidora, o que também viola o basilar princípio de isonomia, especialmente ao envidar tratamento diferenciado daquele abstratamente previsto na legislação intrassetorial;
- (b) Não foram identificados danos para o serviço e para os usuários;
- (c) Não foi considerada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência, tendo em vista que se acataram parcialmente os argumentos da Distribuidora atinentes à Não Conformidade N.7, fica restrita a Tabela 7 da Constatação C.5, pois não foram apresentados argumentos plausíveis para as 21 unidades consumidoras. Deste modo, na Tabela 7, constam 21 (vinte e uma) solicitações de acesso, representando 28,94% da amostra analisada; e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidades N.7, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Pág. 56 da Exposição de Motivos para Auto de Infração nº 0032/2018-SFE

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade N.7			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração:	25,00	50,00	12,50%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários:	0,00	20,00	0,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária:	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis:	100,00	10,00	10,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			22,50%
6 – Abrangência:			28,94%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo I:			0,01%
8 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7):			0,00065115%

IV.3 – DA PENALIDADE

67. Considerando os argumentos apresentados, decide-se pela aplicação das penalidades abaixo elencadas:

Base de cálculo da penalidade (novembro de 2017 a outubro de 2018)				R\$ 4.714.486.309,39	
Não Conformidade	Enquadramento - REN 63/2004		Penalidade	Percentual Aplicado	Valor
	Artigo	Inciso			
N.1	Art. 6º	X	Multa do Grupo III	0,0150%	R\$ 707.172,95
N.2	Art. 5º	VIII	Multa do Grupo II	0,060%	R\$ 2.828.691,79
N.4	Art. 5º	VIII	Multa do Grupo II	0,060%	R\$ 2.828.691,79
N.3 e N.5	Art. 7º	X	Multa do Grupo IV	0,14%	R\$ 6.600.280,83
N.6	Art. 4º	IV	Multa do Grupo I	0,00086%	R\$ 40.308,86
N.7	Art. 4º	IV	Multa do Grupo I	0,0006512%	R\$ 30.698,38
N.8	Art. 3º	III	Advertência	-	-
TOTAL DA PENALIDADE:				0,27650615%	R\$ 13.035.844,59

68. Por todo o exposto, e de acordo com a dosimetria apresentada, nos termos dos artigos 14 e 15 da Resolução Normativa nº 63, de 2004, decide-se pela aplicação da penalidade de multa no valor total de **R\$ 13.035.844,59 (treze milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**, correspondente ao percentual de **0,27650615%** aplicado sobre o faturamento da Concessionária entre os meses de novembro de 2017 a outubro de 2018, deduzidos o ICMS e o ISS, totalizando um montante de R\$ 4.714.486.309,39 (quatro bilhões, setecentos e catorze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e nove reais e trinta e nove centavos), conforme último “Balancete Mensal Padronizado – BMP” disponível no banco de dados da ANEEL.

Brasília, 27 de dezembro de 2018.

CARLOS EDUARDO CARVALHO LIMA
Superintendente Adjunto de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade